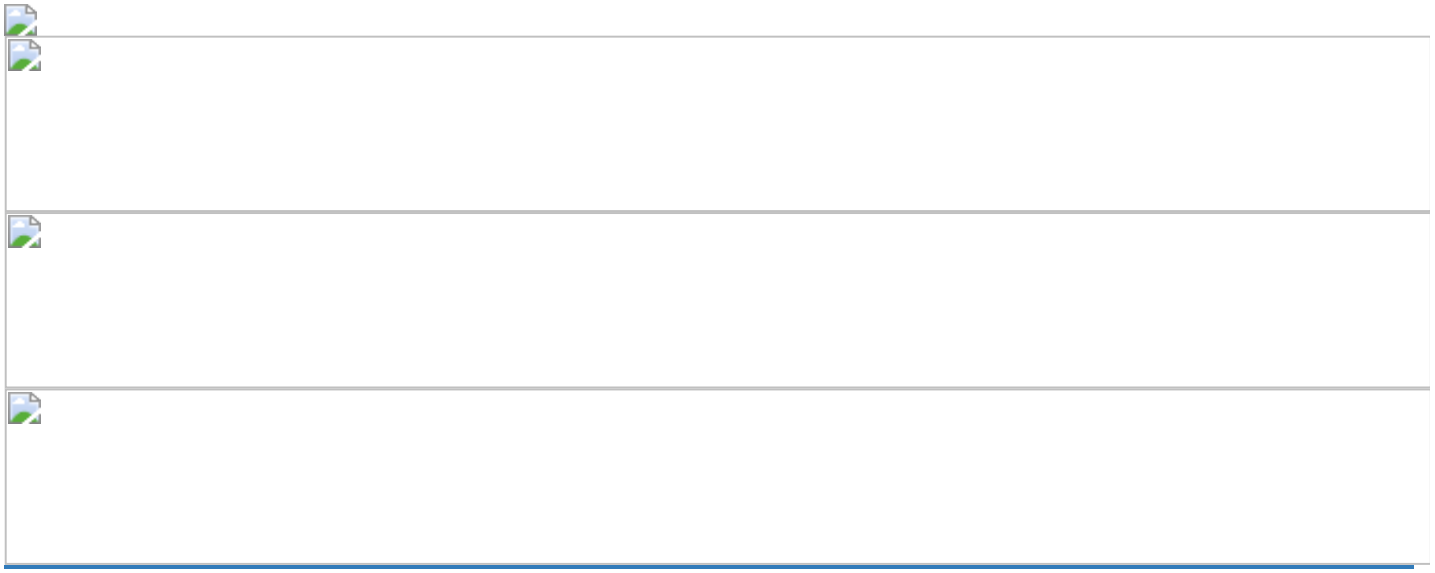


Дело № 1-143/2022 (1-610/2021;)

Номер дела: **1-143/2022 (1-610/2021;)**

УИН: **25RS0005-01-2021-005589-79**

Дата начала: **30.12.2021**

Дата рассмотрения: **23.08.2022**

Суд: **Первомайский районный суд г. Владивосток**

Судья: **Степанкова Елена Витальевна**

Статьи УК: **158, 162**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Норсеев Д.В.		
Защитник (адвокат)	Виноградова В.А.		
Защитник (адвокат)	Хромченко Т.А.		
Защитник (адвокат)	Кононович С.Н.		
ПРОКУРОР	Шогемукова Я.В.		
ПРОКУРОР	Понкратенко А.Ю.		
ПРОКУРОР	Гришина Ю.В.		
ПРОКУРОР	Коваль М.А.		
ПРОКУРОР	Гаман О.М.		
	Егоров Евгений Александрович	Статьи УК: 158, 162	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Лукьянчук Вадим Андреевич	Статьи УК: 158, 162	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Бучельникова Алена Евгеньевна	Статьи УК: 158, 162	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			30.12.2021
Передача материалов дела судье			30.12.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		30.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	12.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	02.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	14.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	15.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	16.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА	17.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	25.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	26.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	19.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	25.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	15.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	23.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	27.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	06.07.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	12.07.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	14.07.2022
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		16.08.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		23.08.2022
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		23.08.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			31.08.2022
Дело оформлено			19.12.2022
Дело передано в архив			21.04.2023

Акты

№

(25RS0№-79)

ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес> 23 августа 2022 года

Первомайский районный суд <адрес> края в составе:

председательствующего судьи Степанковой Е.В.,

при секретарях судебного заседания Веремеевой А.В.,

Сибиревой Д.К,

с участием государственных обвинителей Гришиной Ю.В.,

Гаман О.М.,

Понкратенко А.Ю.

Шогемуковой Я.В.

Коваля М.А.,

подсудимого Лукьянчука В.А.,

защитника Норсеева Д.В.,

подсудимого Егорова Е.А.,

защитников Виноградовой В.А.,

Хромченко Т.А.,

подсудимой БучельниковойА.Е.

защитника Кононовича С.Н.,

потерпевших Потерпевший №1,

Потерпевший №2

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Лукьянчука Вадима Андреевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина Российской Федерации, имеющего неполное среднее образование, холостого, не имеющего иждивенцев, зарегистрированного по адресу: <адрес>, пгт. Дунай, <адрес>, ранее не судимого,

задержанного в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ содержащегося под стражей в качестве меры пресечения,

Егорова Евгения Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее общее образование, холостого, не имеющего иждивенцев, зарегистрированного по адресу: <адрес>, пгт. Дунай, <адрес>, ранее не судимого,

задержанного в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ содержащегося под стражей в качестве меры пресечения,

Бучельниковой Алёны Евгеньевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> края, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее общее образование, не замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированной по адресу: <адрес>; проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

задержанной в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ содержащейся под стражей в качестве меры пресечения,

обвиняемых – каждого – в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в, г» ч.2 ст.158, п. «г» ч.3 ст.158, ч.3 ст. 162 УК РФ,

установил:

Лукьянчук В.А., Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е. ДД.ММ.ГГГГ группой лиц по предварительному сговору совершили <данные изъяты> хищение имущества потерпевшей Потерпевший №1 из сумки, находившейся при потерпевшей с причинением значительного ущерба гражданину; <данные изъяты> хищение имущества Потерпевший № 1 с её банковского счёта с причинением значительного ущерба гражданину; разбой, то есть нападение на несовершеннолетнюю Потерпевший №2 в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с незаконным проникновением в жилище.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01 часа 00 минут до 04 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ, Лукьянчук В.А., Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е., находясь на участке местности, расположенном у <адрес>Б по <адрес> в <адрес>, увидели спящую Потерпевший №1, после чего у них возник совместный преступный умысел, направленный на <данные изъяты> хищение имущества, которое находилось при потерпевшей.

Реализуя указанный преступный умысел, Лукьянчук В.А., Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е., в указанный период времени подошли к Потерпевший №1, после чего Егоров Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Лукьянчуком В.А. и Бучельниковой А.Е., воспользовавшись тем, что потерпевшая в силу своего состояния не может наблюдать за их действиями и воспрепятствовать им, взял в руки сумку, находившуюся при потерпевшей, после чего Лукьянчук В.А. достал из неё сотовый телефон «Honor 10 Lite» стоимостью 10 599 рублей, с сим-картой и чехлом, не представляющими материальной ценности для потерпевшей.

В свою очередь Бучельникова А.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лукьянчуком В.А. и Егоровым Е.А., находилась рядом с потерпевшей и наблюдала за окружающей обстановкой, чтобы в случае опасности подать сигнал Лукьянчуку В.А. и Егорову Е.А.

Завладев похищенным, Бучельникова А.Е., Лукьянчук В.А. и Егоров Е.А. с места преступления скрылись и распорядились им по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №1 значительный ущерб на сумму 10599 рублей.

Они же, в период времени с 01 часа 00 минут до 04 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в районе <адрес> в <адрес>, непосредственно после хищения у Потерпевший №1 её сотового телефона «Honor 10 Lite», решили с помощь него похитить деньги с банковских счетов последней.

Реализуя указанный преступный умысел Лукьянчук В.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Егоровым Е.А. и Бучельниковой А.Е., извлек из сотового телефона «Honor 10 Lite» сим-карту, принадлежащую Потерпевший №1 и вставил её в неустановленный мобильный телефон, тем

самым получив через онлайн сервис ПАО «Сбербанк» – «Мобильный банк» («900») доступ к банковским счетам Потерпевший №1

После чего Лукьянчук В.А., находясь в районе <адрес> в <адрес>, а также в других неустановленных местах <адрес>, действуя согласованно с ФИО8 и ФИО4, с помощью онлайн сервиса ПАО «Сбербанк» – «Мобильный банк» («900») совершал переводы денег с расчетных счетов Потерпевший №1, а именно:

- в 04 часа 21 минуту ДД.ММ.ГГГГ перевел 1 599 рублей с банковского счета № ПАО «Сбербанк России», открытого на имя Потерпевший №1 в офисе ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, на банковский счет № ПАО «Сбербанк России», открытый на имя Лукьянчука В.А.;

- в 05 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ перевел 3 100 рублей с банковского счета № ПАО «Сбербанк России», открытого на имя Потерпевший № 1 в офисе ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, на банковский счет № ПАО «Сбербанк России», открытый на имя Лукьянчука В.А.;

- в 05 часов 04 минуты ДД.ММ.ГГГГ перевел 1 400 рублей с банковского счета № ПАО «Сбербанк России», открытого на имя Потерпевший № 1 в офисе ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, Океанский проспект, <адрес>, на банковский счет № ПАО «Сбербанк России», открытый на имя Лукьянчука В.А.;

- в 21 час 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ перевел 500 рублей с банковского счета № ПАО «Сбербанк России», открытого на имя Потерпевший №1 в офисе ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, на банковский счет № ПАО «Сбербанк России», открытый на имя Лукьянчука В.А.;

- в 14 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ перевел 44 рубля с банковского счета № ПАО «Сбербанк России», открытого на имя Потерпевший № 1 на баланс номера мобильного телефона 8 914 326 02 42 сотового оператора ПАО «МТС», зарегистрированного на имя Егорова Е.А.;

- в 01 час 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ перевел 15 рублей с банковского счета № ПАО «Сбербанк России», открытого на имя Потерпевший № 1 на баланс номера мобильного телефона 8 914 326 02 42 сотового оператора ПАО «МТС», зарегистрированного на имя Егорова Е.А.

Завладев похищенными деньгами Лукьянчук В.А., Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е., распорядились ими по своему усмотрению.

Они же, в период времени с 04 часов 21 минуты до 07 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, после хищения у Потерпевший №1 сотового телефона «Honor 10 Lite», находясь на участке местности, расположенном у <адрес>А по <адрес> в <адрес>, решили похитить имущество Потерпевший №1 из её квартиры.

Реализуя указанный преступный умысел, Бучельникова А.Е., Лукьянчук В.А. и Егоров Е.А. вернулись к дому №Б по <адрес> в <адрес>, где продолжала спать Потерпевший № 1 После чего Бучельникова А.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Лукьянчуком В.А. и Егоровым Е.А., достала из сумки, находившейся при потерпевшей, ключи от квартиры Потерпевший № 1, не представляющие материальной ценности для потерпевшей и передала их Лукьянчуку В.А., который также достал из указанной сумки две банковские карты Потерпевший № 1, не представляющие материальной ценности для потерпевшей. В свою очередь ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лукьянчуком В.А. и Бучельниковой А.Е., находился рядом с потерпевшей и наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы в случае опасности подать сигнал Лукьянчуку В.А. и Бучельниковой А.Е.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, Бучельникова А.Е., Лукьянчук В.А. и Егоров Е.А., разбудили Потерпевший №1 и, под надуманным предлогом,

выяснили её адрес жительства – <адрес>А по <адрес> в <адрес>.

Прибыв к указанному дому, Бучельникова А.Е., Лукьянчук В.А. и Егоров Е.А. путем подбора похищенных у Потерпевший №1 ключей установили квартиру потерпевшей – №, и незаконно проникли в неё, обнаружив там спящую несовершеннолетнюю Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Находясь в <адрес>А в <адрес> Бучельникова А.Е., Лукьянчук В.А. и Егоров Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, стали обыскивать квартиру с целью <данные изъяты> хищения имущества, представляющего ценность. В это время находившаяся в указанной квартире Потерпевший №2, проснулась и обнаружила противоправные действия Бучельниковой А.Е., Лукьянчука В.А. и Егорова Е.А.

В свою очередь Бучельникова А.Е., Лукьянчук В.А. и Егоров Е.А., осознавая, что их противоправные действия стали очевидны для Потерпевший №2, продолжили действия по хищению чужого имущества, а Лукьянчук В.А., потребовал от Потерпевший №2 сообщить пароль от похищенного в указанной квартире сотового телефона «RedmiNote 8 Pro».

При этом Лукьянчук В.А., реализуя умысел на нападение с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору и согласованно с Егоровым Е.А. и Бучельниковой А.Е., высказал намерение нанести Потерпевший № 2 удары по голове, тем самым высказал угрозу применения насилия опасного для жизни или здоровья, которую в силу сложившейся обстановки: незаконного проникновения нападавших в квартиру в ночное время, где кроме Потерпевший №2 никого не было, своего несовершеннолетнего возраста и количества нападавших, потерпевшая восприняла реально и сообщила пароль от телефона.

В свою очередь Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е., продолжили своё участие в разбойном нападении для завладения чужим имуществом, воспользовавшись высказанной Лукьянчуком В.А. угрозой применения в отношении Потерпевший №2 насилия, опасного для жизни или здоровья.

Совместно обыскав указанную квартиру, Лукьянчук В.А., Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е. завладели и открыто похитили находившееся в ней имущество потерпевшей Потерпевший №1:

- сотовый телефон Redmi Note 8 Pro стоимостью 16 999 рублей;

- кофту (худи) стоимостью 2 000 рублей;

- джинсы черного цвета стоимостью 2 000 рублей;

- джинсы синего цвета стоимостью 2 000 рублей;

- кроссовки стоимостью 2 500 рублей;

- штаны темно-синего цвета стоимостью 2 500 рублей;

- спортивные штаны стоимостью 1 000 рублей;

- драповое пальто серого цвета стоимостью 5 500 рублей;

- деньги в сумме 1 000 рублей;

- рюкзак стоимостью 1 500 рублей;

- беспроводные наушники «Xiaomi» с зарядным устройством стоимостью 1804 рублей;

- спортивный костюм стоимостью 3 700 рублей;

- серьги из метала желтого цвета стоимостью 1 200 рублей;

- кольцо из метала желтого цвета стоимостью 5098 рублей;

- чемодан стоимостью 4 300 рублей,

всего на общую сумму 53 101 рубль, а также не представляющие материальной ценности для потерпевшей: две футболки, копилку в форме металлической банки из-под «Кока-колы», светильник, косметичку с пудрой, помадой, тональными кремами для кожи, основы под макияж, тушь для ресниц, продукты питания.

Завладев похищенным, Лукьянчук В.А., Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е., с места преступления скрылись и распорядились им по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №1 значительный ущерб на сумму 53 101 рублей.

Подсудимый Лукьянчук В.А. в судебном заседании указал о частичном признании вины по предъявленному обвинению, отрицая наличие между ним и Егоровым с Бучельниковой договоренности на хищение имущества, действия их носили несогласованный характер, а также не согласен с квалификацией своих действий по отношению к несовершеннолетней потерпевшей Потерпевший №2, в адрес которой никаких угроз не высказывал. Пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в ночное время встретился с Егоровым и Бучельниковой у <адрес>, стали гулять по району. У одного из домов (<адрес>), после 00 часов, увидели потерпевшую Потерпевший №1, которая сидела на бордюре и спала. Втроем подошли к ней, он взял её сумку, открыл, взял из сумки мобильный телефон «Honor», который забрал себе, сумку оставил лежать рядом с потерпевшей, после чего также втроем ушли от потерпевшей. Его действия та не заметила. Когда вместе с Бучельниковой и Егоровым они пришли к <адрес>, где сели, и он решил включить мобильный телефон, но так как тот был заблокирован, то он вытащил сим-карту с телефона потерпевшей и вставил её в свой телефон. Проверил баланс по картам и перевел со счетов потерпевшей деньги себе на карту, после чего втроем пошли в магазин, где приобрели на похищенные деньги продукты питания и алкоголь, которые совместно употребили. После этого решили втроем вновь вернуться к потерпевшей, проверить, что у той еще осталось ценного. Взяли из сумки ключи от квартиры и под предлогом отвезти ее домой на такси, узнали адрес – Бучельникова спросила адрес, где она проживает. Вызвали такси и поехали на <адрес> или 51А, где рядом ТЦ «Калина Дом». Было часа два после полуночи. Ключами открыли общую входную дверь – проверили домофонный ключ, он подошел. Потом начали по ключу смотреть подходящий замок, нашли в <адрес> на пятом этаже. Он открыл квартиру, вошли туда все вместе. В квартире был потушен свет, было темно. Они включили фонарики на мобильных телефонах. Бучельникова и Егоров прошли вглубь квартиры, куда именно не помнит, он повернул налево, прошел в зал, подошел к комоду, столу, стал смотреть имущество. Увидел копилку с деньгами, взял эту копилку. Залез в шкафчики, нашел сережки и кольцо, все это забрал, вышел из комнаты. Когда он вышел в коридор, там уже стояли Бучельникова Алёна и Егоров Евгений. Он поинтересовался, у них кто что взял. ФИО47 наушники нашел, Бучельникова сказала, что телефон нашла. У Бучельниковой был еще чемодан с похищенными с квартиры вещами. Он её попросил отдать телефон ему. Нажал на кнопку питания, обнаружил, что телефон заблокирован. Стоя в коридоре, они начали переговариваться, что пароль надо узнать. В это же время он сказал Егорову и Бучельниковой «вырубить фонарики». Когда он выходил комнаты, то услышал слово «мама» - в комнате была девушка, описать которую не может, так как было темно. Ему показалось, что девушке 19-20 лет. Вариантов узнать пароль больше не было, поэтому он, обращаясь к девушке, сказал: «скажи пароль». Она сказала пароль, и они ушли. Угроз в адрес потерпевшей никто не высказывал. Он потерпевшей не угрожал. В содеянном раскаивается. Принес извинения потерпевшим в зале суда.

В судебном заседании в связи с существенными противоречиями в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания Лукьянчука В.А., данные им ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, примерно в 03 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ он прогуливался совместно с Бучельниковой А. и Егоровым Е. в районе <адрес>Б по <адрес>. В районе указанного дома между вторым и третьим подъездом, они увидели неизвестную им женщину, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, так как от нее исходил сильных запах алкоголя. Последняя лежала на асфальте и была одна. Рядом с женщиной находилась

черная сумка. Егоров Е. подошел к указанной женщине и взял в руки черную сумку, после чего он взял из рук ФИО8 сумку, так как хотел первым осмотреть её содержимое. Открыв сумку, достал из неё сотовый телефон марки «Honor 10 lite» в корпусе синего цвета и предложил похить телефон, чтобы в дальнейшем продать его и получить за него денежные средства. Когда они забрали сотовый телефон марки «Honor 10 lite», то пошли дальше гулять, на хоккейную коробку, расположенную рядом с домом по адресу: <адрес> «А». После того, как они пришли на хоккейную коробку, то он предложил похитить с банковского счета женщины денежные средства, на что ФИО8 и Бучельникова А. согласились. Тогда, он, в связи с тем, что сотовый телефон женщины был заблокирован, а пароль ему не был известен, достал из сотового телефона марки «Honor 10 Lite» сим-карту и вставил ее в свой сотовый телефон марки «Hightscreen». После этого, на своем мобильном телефоне он зашел в смс-сообщения, где написал команду: «баланс» на номер «900». На что в ответ пришло смс-сообщение о балансе по трем банковским счетам. После чего, он совершил два перевода с банкового счета женщины на свой банковский счет, написав команду «перевод +7 994 004 4574 (номер своего телефона) и сумму» на номер «900», указав сумму 2 500 рублей, а затем 1 000 рублей. В ПАО «Сбербанк» на его имя открыт один банковский счет, к которому привязаны две банковские карты. После того, как они похитили с банковского счета женщины денежные средства в сумме около 3 500 рублей, то пошли в круглосуточный магазин «Гастроном», расположенный по адресу: <адрес>, где купили одну бутылку шампанского, продукты, сигареты. За эту покупку расплачивался он своей банковской картой, на которую до этого осуществил перевод денежных средств с банковского счета женщины.

После этого, он предложил вернуться к женщине для того, чтобы забрать ключи от квартиры, чтобы совершить из неё кражу, а также банковские карты. Ключи и банковскую карту он увидел, когда смотрел в сумку первый раз. На его предложение о совершении кражи из квартиры женщины Егоров Е. и Бучельникова А. согласились. Когда они снова вернулись назад к женщине, она также лежала без движения и без сознания, после чего Бучельникова А. подошла и взяла из сумки ключи от дома, а он достал из сумки две банковские карты. После чего, находясь рядом с данной женщиной, он достал свой сотовый телефон марки «Hightscreen», после чего, зашел в смс-сообщения, где написал команду «перевод +7 994 004 45 74 (номер своего телефона) и сумму» на номер «900», в результате чего он совершил перевод с банкового счета женщины на свой банковский счет указав сумму 3 500 рублей.

После этого он, Егоров Е. и Бучельникова А. приняли решение узнать, где проживает женщина и под предлогом проводить ее домой узнать адрес её проживания. После этого Бучельникова А. начала будить указанную женщину и предлагать отвезти ее домой и для этого им необходим адрес ее проживания. На что женщина сообщила адрес проживания, а именно: <адрес> «А». При этом квартиру указанная женщина им не назвала, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Далее, он совместно с Егоровым Е. и Бучельниковой А. решили съездить по адресу для того, чтобы попробовать найти квартиру, открыть её, поискать что-нибудь ценного, взять себе и распорядиться по своему усмотрению. Вызвали такси, на котором приехали к <адрес>А по <адрес> в <адрес>.

Решили, что будут обходить все подъезды дома и смотреть к какой входной двери подходят ключи. После чего, они направились в первый подъезд дома и путем подбора ключа по замочной скважине входной двери они поднялись на пятый этаж и увидели, что слева от лестничного марша имеется металлическая дверь с похожим замком, после чего он попробовал открыть нижний замок, на что входная дверь открылась. Указанная дверь была квартирой №.

Примерно в 05 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ он, Егоров Е. и Бучельникова А. зашли в квартиру, прошли по коридору, из которого имелся вход в зальную комнату, спальную комнату, кухонное помещение квартиры. Когда они находились в коридоре квартиры, то он направился в зальную комнату квартиры, а Егоров Е. и Бучельникова А. прошли в другие помещения. При этом, когда они зашли в квартиру, то свет нигде не включали, а пользовались фонариками на своих мобильных телефонах.

В зальной комнате квартиры он увидел справа от входа диван, на котором спала несовершеннолетняя девочка. В связи с чем, он решил вести себя еще тише для того, чтобы не разбудить и направился к комоду, стоящему возле окна. После чего он открыл верхний ящик и увидел коробку в которой находилось кольцо из золота и серьги из серебра. Кроме того, в комоде находилась копилка в форме железной банки из-под «Кока-колы». Кольцо из золота, серебряные серьги и копилку он положил к себе в карман кофты и направился на выход из зальной комнаты. Он увидел, как ФИО13 и Алёна еще ходили по квартире и искали ценное имущество. После того, как они закончили осмотр квартиры, то направились к входной двери квартиры, где их окликнула девочка, а именно спросила: «Мама». После этого они собрались на выход из квартиры, и в коридоре у ФИО11 и ФИО13 он начал интересоваться, а где мобильный телефон девочки. Так как он предположил, что мобильный телефон может быть у девочки. На что ФИО11 передала ему мобильный телефон марки «Redmi Note 8 Pro» в корпусе белого цвета. На что он начал говорить ФИО11, чтобы последняя сходила и спросила у девочки пароль от мобильного телефона, так как ФИО11, девочка скажет, так как последняя может войти в доверие, но Бучельникова отказалась. Тогда он решил сам сходить и узнать пароль, что и сделал. Зашел в зальную комнату квартиры, где находилась девочка и пригрозил, если последняя не сообщит ему пароль, то он её ударит по голове. На что девочка ему продиктовала пароль: «270707». После того, как он узнал пароль, Бучельникова А. взяла чемодан и они убежали с квартиры, просто захлопнув входную дверь. На такси они уехали от дома. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут он пошел в Торговый Центр, расположенный по адресу: <адрес> «А», где в магазине № скупки телефонов, продал два похищенных мобильных телефона, на общую сумму 7 500 рублей. Денежные средства они разделили между собою и потратили на собственные нужды (том 1 л.д. 135-140).

В судебном заседании Лукьянчук В.А. пояснил, что показания, данные им ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемого не поддерживает в той части, где указано, что он угрожал девочке, требуя от неё пароль от телефона. Угроз в её адрес он не высказывал, насилия не применял. Настаивает, что правдивыми являются показания, даны им в судебном заседании.

Согласно протоколу проверки показаний на месте с участием обвиняемого Лукьянчука В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, Лукьянчук В.А. подтвердил показания, данные им ДД.ММ.ГГГГ, продемонстрировал на месте происшествия – в районе <адрес>А по <адрес>, где он похитил из сумки мобильный телефон, принадлежащий неизвестной женщине. Продемонстрировал местонахождение хоккейной коробки в районе <адрес>А по <адрес>, где произвел перевод денежных средств с банковского счета; а также указал адрес: <адрес>А, где он, Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е. проникли в квартиру и похитили ценное имущество (том 1 л.д. 152-162).

Из протокола явки с повинной Лукьянчука В.А. от ДД.ММ.ГГГГ следует о сообщении им сотруднику полиции о том, что примерно в 05 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: <адрес>А совместно с Егоровым Е. и Бучельниковой А. незаконно проникли в <адрес>, где открыто похитили имущество: сотовый телефон «Redmi», сотовый телефон «Honor», одежду, золотое кольцо и серебряные серьги, чемодан, набор косметики, продукты питания. Сотовые телефоны они продали в скупку телефонов <адрес> «А» бутик № за 7 500 рублей, денежные средства потратили на собственные нужды. В содеянном раскаивается, вину признает полностью (том 1 л.д. 32-33).

Подозреваемый Лукьянчук В.А. ДД.ММ.ГГГГ при задержании в качестве подозреваемого добровольно выдал серьги из золота с жемчугом и кольцо из золота с мелкими камнями, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (том 1 л.д. 113-118, том 2, л.д.215-226, 227-228).

Стороной защиты в качестве доказательства частично представлены показания обвиняемых Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е., данные ими в ходе очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Егоров Е.А. пояснил, что когда они приехали к дому № по <адрес> в <адрес>, то зашли в одни из подъездов и наугад нашли квартиру. После того, как Лукьянчук В. попробовал открыть нижний замок подобрав ключи дверь открылась. Затем, они все вместе, он, Бучельникова А. и Лукьянчук В., прошли в квартиру, где начали искать

ценные вещи. Когда он зашел в квартиру, то увидел небольшой рюкзак зеленного цвета, в который он заглянул и увидел в нем наушники белого цвета «Xiaomi» после чего он взял их себе. Далее, он находился в коридоре квартиры и следил, затем, что происходит на лестничной площадке. После чего он пошел в комнату, где на раскладном диване, спала малолетняя девочка. Бучельникова А. с Лукьянчуком В. искали ценное имущество. Лукьянчук В. похитил серьги, кольцо и денежную копилку, а Бучельникова А. похитила сотовый телефон марки «Redmi Note 8 Pro», в корпусе белого цвета, дорожную сумку (чемодан) фиолетового цвета, в которую складывала одежду со шкафа в зале.

Затем, Лукьянчук В. забрал у Бучельниковой А. телефон марки «Redmi Note 8 Pro» и прошел с ним в комнату к девочке, чтобы спросить пароль от сотового телефона, что он и сделал (том 2 л.д. 40-45).

Подсудимый Егоров Е.А. в судебном заседании сообщил о частичном признании вины по предъявленному обвинению, указал, что не обговаривал с Лукьянчуком В.А. и Бучельниковой А.Е. возможности хищения имущества, не сговаривался на совершение преступлений. Пояснил, что 11-12 октября они прогуливались с Лукьянчуком и Бучельниковой по <адрес>, и ближе к 12 ночи случайно наткнулись на потерпевшую. Он подошел к потерпевшей, схватил сумку, хотел посмотреть, что там, но Лукьянчук перехватил у него сумку. Он попытался разбудить потерпевшую, но та спала. Он от нее отошел, стоял в сторонке. Лукьянчук достал из сумки сотовый телефон. Он сказал, что телефон ему не нужен и Лукьянчук убрал его в свой карман. Они пошли на коробку у <адрес>А по <адрес>, сидели с Бучельниковой в сторонке, а ФИО12 что-то делал с телефоном, он за ним не наблюдал. Потом уже узнали, что он перевел деньги на свою карту. Узнал об этом, когда пошли в магазин, покупать продукты. Потом они все вместе снова пошли к потерпевшей, он не знал зачем, стоял в стороне, а Лукьянчук взял сумку, достал 2-3 карты. Потом Алёна начала будить потерпевшую. Потом узнал, что адрес взяли, хотели её домой отвезти, так как она была в нетрезвом состоянии. Вызвали такси, сели и поехали на адрес, сообщенный потерпевшей. Он вышел с такси последним, увидел, что Лукьянчук с Бучельниковой подошли к первой двери <адрес>А по <адрес>, подбежал и успел приостановить дверь, чтобы войти за ними. Лукьянчук начал подбирать ключи, на 5 этаже нашли дверь. Лукьянчук и Бучельникова вошли первыми, он после них зашел, стоял в коридоре, а они пошли в комнату. Он взял первую попавшуюся сумку, нашел наушники, взял наушники. Решение взять что-то в квартире, было спонтанным, предварительного сговора не было. Когда он взял наушники, то увидел, что Алёна схватила чемодан, он спросил: «зачем?», она сказала: «так надо» и больше ничего не говорила. Сколько времени находились в квартире сказать не может. Потерпевшую в квартире он не видел, в комнату не заходил. Потом просто захлопнули дверь и убежали. Дальше сели на коробку. Потом пошли домой к знакомой, где он усн<адрес>, увидел, что Лукьянчука и Бучельниковой нет. Из телефонного разговора узнал, что Лукьянчук продал телефоны. Потом также узнал, что с квартиры похитили телефон мобильный, копилку, серьги. Похищенные им наушники он выдал следователю. Сожалеет о содеянном.

В судебном заседании в связи с существенными противоречиями в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания Егорова Е.А., данные им ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Лукьянчуком В. приехали из <адрес> в <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ они стали проживать в квартире девушки Лукьянчука В. – Милены, расположенной по адресу: <адрес> А, второй подъезд, второй этаж, номер квартиры не помнит. В <адрес>, проживает его девушка – Бучельникова А.

Так, примерно в 01 час 00 минут ДД.ММ.ГГГГ они втроем: он, Лукьянчук В. и Бучельникова А. гуляли по <адрес> в <адрес>. Проходя мимо <адрес>Б по <адрес>, между вторым и третьим подъездом, они увидели женщину, которая лежала без сознания и от неё исходил стойкий запах спиртного, а рядом с ней находилась женская сумка темно-синего цвета. Когда они подошли к сумке, то он поднял её с земли, после чего ФИО6 забрал у него сумку, так как он хотел первым осмотреть её содержимое. Лукьянчук В., открыв сумку, достал из него сотовый телефон марки «Honor 10 lite», в корпусе синего цвета и предложил похить данный телефон, чтобы в дальнейшем продать его и получить за него денежные

средства. Когда они забрали сотовый телефон марки «Honor 10 lite», то пошли дальше гулять на хоккейную коробку, расположенную рядом с домом по адресу: <адрес>А.

Придя на хоккейную коробку, Лукьянчук В. предложил похитить с банковского счета женщины денежные средства, на что он и Бучельникова А. согласились. Тогда Лукьянчук В., в связи с тем, что сотовый телефон женщины был заблокирован и пароль от данного телефона им был не известен, достал из сотового телефона сим-карту и вставил её в свой сотовый телефон марки «Hightscreen», после чего зашел в смс-сообщения, где написал команду «баланс» на номер «900», на что в ответ пришло смс-сообщение о балансе по трем банковским счетам. После чего, Лукьянчук В. совершил два перевода с банкового счета женщины на свой банковский счет, сначала сумму примерно 2 500 рублей, а затем еще примерно 1 000 рублей.

После того, как они похитили с банковского счета женщины денежные средства в сумме примерно 3 500 рублей, они сходили в круглосуточный магазин «Гастроном», где купили бутылку шампанского, продукты и пачку сигарет. За покупку расплачивался ФИО6 своей банковской картой, на которую он переводил денежные средства с банковского счета женщины.

После этого Вадим предложил им вернуться к женщине для того, чтобы забрать ключи от квартиры, чтобы совершить кражу из квартиры, а также похитить банковские карты. Ключи и банковские карты тот увидел, когда смотрел в сумку в первый раз. На предложение Лукьянчука В. о совершении кражи из квартиры он и Бучельникова А. согласились. Они снова вернулись назад к женщине, она также лежала без движения и без сознания, после чего Бучельникова А. подошла и взяла из сумки ключи от дома, а Лукьянчук В. достал из сумки две банковские карты. После чего, находясь рядом с женщиной, Лукьянчук В. вновь совершил перевод с банковского счета женщины на свой банковский счет денежных средств. Затем Лукьянчук В. забрал у Бучельниковой Алёны связку ключей, пояснив, что желает первым зайти в квартиру. Они все вместе стали пытаться разбудить женщину, спрашивали у той, где она живет под предлогом отвезти её домой. Женщина пришла в себя и сообщила, что проживает по адресу: <адрес>, но номер квартиры не сообщила. Когда женщина сообщила им адрес, они оставили её и ушли в сторону. Вызвали такси и приехали к <адрес>А по <адрес> в <адрес> примерно в 05 часов ДД.ММ.ГГГГ. Наугад они ходили по подъездам, прикладывая магнитный ключ к домофону. Подойдя ко второму подъезду дома, открылась входная дверь подъезда. После чего они прошли внутрь подъезда и путем подбора ключа искали дверь. Поднявшись на пятый этаж, увидели, что слева имеется металлическая дверь с похожим замком. Лукьянчук В. открыл дверь и все вместе: он, Бучельникова А. и Лукьянчук В., прошли в квартиру. Свет в квартире они не включали, каждый из них включил фонарик на своем телефоне. Он остался в коридоре, где увидел небольшой рюкзачок зеленного (салатового) цвета, который висел около двери на вешалке. Сумка была приоткрыта, заглянув внутрь, он увидел в ней наушники белого цвета «Xiaomi» и решил их взять, больше ничего он не брал. В дальнейшем, он находился в коридоре и следил, затем, что происходит на лестничной площадке. После чего он пошел в комнату, где на раскладном диване спала девочка лет 13. Бучельникова А. с Лукьянчуком В. искали ценное имущество, на сколько ему известно Лукьянчук В. похитил серьги, кольцо, копилку, а Бучельникова А. похитила сотовый телефон марки «Redmi Note 8 Pro» в корпусе белого цвета, дорожную сумку (чемодан) фиолетового цвета, в которую клала одежду со шкафа в зале. Когда они собрались в коридоре, Лукьянчук В. предложил Бучельниковой А. ударить по голове девочку, которая находилась в комнате, как он понял с его слов. Он отговорил Лукьянчука В. от этой идеи.

Затем, Лукьянчук Вадим забрал у Бучельниковой А. телефон марки «Redmi Note 8 Pro» и прошел с ним в комнату к девочке, чтобы спросить пароль от сотового телефона. После того, как Лукьянчук В. узнал пароль, они убежали с квартиры на улицу к соседнему дому, захлопнув входную дверь квартиры. Вызвали такси и направились на <адрес>А на хоккейную коробку, где просидели до рассвета.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 утра Лукьянчук В. один пошел в Торговый Центр, расположенный по адресу: <адрес>, в скупку телефонов, где продал два похищенных телефона, в общей сумме он получил за них с его слов 7 000 рублей. Он в этот момент

вместе с Бучельниковой А., находились дома у Милены и ждали Лукьянчука В. Когда Лукьянчук В. вернулся к ним домой, то Лукьянчук В. разделил денежные средства между ним и Бучельниковой А., которые в дальнейшем потратили на собственные нужды. Наушники, он добровольно выдал при задержании в присутствии понятых. Вину признает, в содеянном раскаивается и искренне сожалеет о совершенных им преступлениях (том 1 л.д. 202-206).

Оглашенные показания Егоров Е.А. не подтвердил в той части, где указывал о высказанной Лукьянчуком В.А. угрозы в адрес девочки, а также в том, что заходил к комнату: он девочку не видел, равно как и она его. Ни от кого в адрес потерпевшей Потерпевший № 2 угроз не поступало. Настаивает, что правдивыми являются показания, даны им в судебном заседании.

Из протокола явки с повинной Егорова Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ, следует о сообщении им сотруднику полиции о том, что в ночное время суток ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Лукьянчуком В.А. и Бучельниковой Е.А. из сумки, ранее неизвестной женщины похитили банковские карты в количестве 2 штук и сотовый телефон, похитили ключи от квартиры. После чего проникли в квартиру, расположенной по <адрес> откуда похитили наушники, телефон, кольцо, серьги, копилку, вещи, чемодан, сосиски, сыр, после ушли из квартиры. С похищенного телефона Лукьянчук В.А. перевел на свою карту около 6000 – 7000 рублей, после чего продал телефон на Луговой за 6 000 рублей. Деньги потратили на свои нужды. Остальное похищенное имущество находится при них (том 1 л.д. 35-36).

Подозреваемый Егоров Е.А. ДД.ММ.ГГГГ при задержании добровольно выдал чехол в корпусе белого цвета с наушниками марки «Xiaomi» модели «TWSEJ02LM», которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (том1 л.д. 184-188, том 2, л.д.215-226, 227-228).

Подсудимая Бучельникова А.Е. в судебном заседании пояснила, что много не помнит по истечению времени. В октябре 2021 года она совместно с Лукьянчуком и Егоровым гуляли по <адрес> в <адрес>, когда увидели потерпевшую ФИО44, которая находилась без сознания. Она вытащила из её сумки ключи от квартиры, которые у неё забрал Лукьянчук. Разбудив потерпевшую, они узнали её адрес проживания. Узнали с целью отвезти её домой, но когда подъехало такси, потерпевшей уже не было на месте, куда она делась, ей не известно. Втроем они проехали по месту жительства потерпевшей ФИО44, вошли в квартиру и разошлись по комнатам. Разрешения на то, чтобы проникнуть в квартиру им никто не давал. Она с зала взяла чемодан, куда сложила вещи, и мобильный телефон, который передала Лукьянчуку; Егоров взял наушники; Лукьянчук серьги и кольцо. Зачем они брали не принадлежащие им вещи, она не знает. В зале в темноте она увидела девочку, у которой Лукьянчук узнал пароль от телефона, после этого они все ушли из квартиры. Передвижения каждого из них по квартире она не помнит, но помнит, что Егоров стоял в коридоре. Во время совершения хищения никто девочке не угрожал, грубо с ней не разговаривал. Ей также известно о том, что Лукьянчук переводил с банковского счета потерпевшей ФИО44 деньги себе на карту. В содеянном она искренне раскаивается, приносит извинения потерпевшим.

В судебном заседании в связи с существенными противоречиями в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания Бучельниковой А.Е., данные ей ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 01 час 00 минут они втроем она, Лукьянчук В. и Егоров Е. гуляли по <адрес> в <адрес>. Проходя мимо <адрес>Б по <адрес> в <адрес>, между вторым и третьим подъездом, они увидели около подъезда ранее незнакомую женщину, которая лежала без сознания, в состоянии сильного алкогольного опьянения – от неё исходил стойкий запах выпитого спиртного, рядом с ней находилась женская сумка темного цвета. Они подошли к ней, Егоров Е. поднял указанную сумку с земли, но Лукьянчук В. забрал её у последнего, поскольку хотел сам посмотреть, что находится в сумке. Из сумки Лукьянчук В. достал сотовый телефон марки «Honor 10 lite», в корпусе синего цвета и предложил похитить данный телефон, чтобы в дальнейшем продать его и получить за него денежные средства. Они все согласились и Лукьянчук В. забрал телефон. Затем, они пошли дальше в сторону хоккейной коробки, которая находилась рядом с домом, по адресу: <адрес>А, где Лукьянчук В. предложил похитить с банковского счета женщины

денежные средства, на что она и Егоров Е. согласились. В связи с тем, что сотовый телефон был заблокирован, а пароль от похищенного телефона никому из них не был известен, то Лукьянчук достал из указанного телефона сим-карту, и вставил её в свой телефон марки «Hightscreen», после чего, зашел в смс-сообщения, где написал команду «баланс» на номер «900», на что в ответ пришло смс-сообщение о балансе по трем банковским счетам. После чего, Лукьянчук В. совершил два перевода с банкового счета женщины на свой банковский счет, написав команду «перевод +79940044574 (номер своего телефона) и сумму» на номер «900», указав сумму сначала сумму примерно 2 500 рублей, а затем еще примерно 1 000 рублей.

Затем на похищенные с банковской карты деньги, они сходили в круглосуточный магазин «Гастроном», где купили одну бутылку шампанского, продукты и пачку сигарет. За все платил Лукьянчук В., со своей банковской карты, на которую он перевел похищенные деньги. В какой-то момент Лукьянчук В. предложил им вернуться к той женщине, у которой Лукьянчук В. забрал телефон с сумки, чтобы забрать ключи от её квартиры, чтобы потом совершить кражу, и забрать банковские карты. Ключи и банковские карты находились в сумке той самой женщины. Они согласились. Когда они вернулись к ней, то она также находилась в бессознательном состоянии. Лукьянчук В., стал будить женщину, и стал спрашивать у последней, где она живет. Разбудив её, он под предлогом вызвать ей такси, стал расспрашивать последнюю, где она живет, как она поняла, чтобы попасть к ней в квартиру, поскольку нашли у указанной женщины ключи. Она подошла к ней и достала у последней ключи из сумки, а Лукьянчук В. забрал их у неё. Когда женщина сообщила им адрес, они оставили её и ушли в сторону. Лукьянчук В. заказал через мобильное приложение такси и они поехали к адресу, указанному им женщиной. По приезду на указанный адрес, они стали искать подъезд, в котором находилась <адрес>. Квартира находилась в первом подъезде, они открыли дверь ключами, которые украли у женщины, и поднялись на пятый этаж, где с левой стороны от лестничного пролета находилась <адрес>. Лукьянчук В.А. подошел к двери, и открыл дверь. Они втроем зашли в квартиру, которая состояла из трех помещений: спальная комната, зал, и помещение кухни. Свет в квартире они не включали, каждый из них включил фонарик на своем сотовом телефоне. Лукьянчук В.А. прошел в зальную комнату, расположенную с левой стороны от входа в квартиру, Егоров Е.А., пошел в спальную комнату, расположенную прямо от входа в квартиру, а она пошла в помещение кухни. На кухне, она увидела стоящий холодильник, в котором находились продукты питания, а именно сосиски, которые забрала с собою, затем она пошла в зальную комнату, где находился Лукьянчук В.А. и Егоров Е.А., а также с правой стороны спала ранее ей неизвестная девочка в возрасте 10-12 лет, было видно, что она является несовершеннолетней. Когда они находились в зальной комнате, то Лукьянчук В.А. взял со стола, который находился в зальной комнате телефон, копилку, кольцо, серьги, а Егоров Е.А. взял с этого же стола наушники марки «Ксиоми». В связи с тем, что телефон был заблокирован, то он стал будить девочку, которая спала в зальной комнате, и стал грубо спрашивать у неё пароль от телефона, который он взял со стола. Его действия выглядели угрожающе, было понятно, что он фактически высказывает угрозу применения в отношении нее насилия, если последняя не скажет пароль. Что именно он сказал, она не помнит. Вышеуказанная девочка была испугана, и сразу сказала пароль от своего телефона. После того, как Лукьянчук В. узнал пароль, то она взяла чемодан, в который сложила вещи, которые достала из шкафа девочки, какие именно она не помнит, и все ушли из квартиры. Далее на такси они направились на <адрес>А на хоккейную коробку, где просидели до утра. ДД.ММ.ГГГГ около 10 утра Лукьянчук В. пошел в Торговый Центр, расположенный по адресу: <адрес>, где продал два похищенных телефона, в общей сумме он получил 9000 рублей. Лично ей денежные средства от продажи телефонов никто не давал. Чемодан с украденными вещами, они оставили у девушки Лукьячука –Милены (том 2 л.д. 7-11).

Оглашенные показания Бучельникова А.Е. подтвердила, за исключением того, что Лукьянчук В.А. грубо разговаривал с девочкой, требуя сообщить пароль от телефона.

Из протокола явки с повинной Бучельниковой А.Е. от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она сообщила сотруднику полиции о том, что примерно в 2 часа ночи, она совместно с ФИО12 и ФИО13 проникли в квартиру по адресу <адрес>А, <адрес> похитила из квартиры вещи. Продукты питания она выкинула в мусорный контейнер около похищенного дома по

<адрес>А, ключи от квартиры она вытащила из сумки женщины, которая лежала в состоянии алкогольного опьянения по адресу: <адрес>. В последующем ключи она передала Лукьянчуку В.А. В содеянном раскаивается, вину признает (том 1 л.д. 38-39).

Несмотря на отрицание подсудимыми Лукьянчуком В.А., Егоровым Е.А. и Бучельниковой А.Е. своей причастности к совершению группой лиц по предварительному сговору <данные изъяты> хищения имущества Потерпевший №1 из сумки, находившейся при потерпевшей, с причинением значительного ущерба, их вина в инкриминируемом преступлении подтверждается показаниями потерпевшей Потерпевший № 1, свидетелей ФИО3, ФИО2, ФИО22, ФИО21, письменными доказательствами по делу.

Потерпевшая Потерпевший №1 в судебном заседании пояснила, что в ночь с 11 на ДД.ММ.ГГГГ она ехала из гостей домой, когда у нее произошло что-то с состоянием здоровья, она не помнит происходивших после событий. Очнулась на улице утром ДД.ММ.ГГГГ. Обнаружила, что с её сумки похищены: мобильный телефон марки «Honor 10 Lite», в корпусе синего цвета стоимостью 10 599 рублей, и защитном чехле; две банковские карты ПАО «Сбербанк» и связка ключей от квартиры, не представляющие материальной ценности. Обнаружив хищение своего имущества, она обратилась с заявлением в полицию, так как ущерб в размере 10 599 рублей, с учетом размера её среднемесячного дохода, является для значительным.

Свидетель ФИО22, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса, ДД.ММ.ГГГГ поясняла, что в вечернее время ДД.ММ.ГГГГ она договорилась с Потерпевший №1, что последняя приедет к ней в гости по адресу: <адрес>Б, <адрес>. В 23 часа 35 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 приехала к ней, привезя с собой алкоголь, который они втроем: она, её супруг и Потерпевший №1 распили. Примерно в 01 час 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 1 собралась домой, при помощи мобильного приложения на своем телефоне марки «Honor» в корпусе синего цвета, вызвала такси. Спустя непродолжительное время, автомобиль такси подъехал к их дому и Потерпевший №1 ушла. Далее, в 01 час 25 минут ДД.ММ.ГГГГ она начала звонить на мобильный телефон (8 914 707 33 24) Потерпевший №1, но у последней уже был отключен мобильный телефон. После чего, она совершала телефонные звонки Потерпевший №1 в 01 час 43 минуты, в 02 часа 57 минут, в 02 часа 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, но мобильный телефон последней был отключен (том 2 л.д. 141-143).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО21, следует, что он подрабатывает в фирме такси «Максим». В ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ он выполнял заказы, которые поступали в такси «Максим». Так, в 01 час 07 минут ДД.ММ.ГГГГ в такси «Максим» поступил заказ, в соответствии с которым был определен маршрут с <адрес>Б по <адрес> до <адрес>. Спустя 5 минут он приехал по указанному адресу на <адрес>Б, где в автомобиль села женщина. После того, как женщина села на заднее сидение автомобиля, то он предпринял попытку начать движение на автомобиле, но женщина сказала, что никуда ехать не нужно. После чего сразу же уснула. В течении 30 – 40 минут он будил женщину, но последняя никак не реагировала. Далее, так как женщина не приходила в сознание, и он не знал, что ему делать, где она живет, с какой квартиры вышла женщина, то ему ничего не оставалось делать, как выпроводить женщину из автомобиля, что он и сделал. Он посадил ее на бордюр и оставил одну, а сам уехал дальше выполнять заказы (том 2 л.д. 144-146).

Из показаний свидетеля ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он является индивидуальным предпринимателем. Сфера его деятельности – скупка, ремонт сложной бытовой техники (мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, стационарных компьютеров), а также их продажа.

В торговом центре «Луговая», расположенном по адресу: <адрес>А у него имеется комиссионный магазина № . Помещение магазина оборудовано 1 видеокамерой. Запись производится в период рабочего времени, то есть 09 часов 30 минут и до 20 часов 00 минут, ежедневно. Даты производимых записей всегда актуальная, время может быть неправильным. Воскресенье является сокращенным днем и рабочий период с 09 часов 30 минут до 19 часов 00 минут.

При скупке мобильных телефонов, в своем магазине он осуществляет сброс до заводских настроек любую личную информацию. Реклама его магазина и предоставляемых им услуг размещены в «Фарпост», с указанием номера его мобильного телефона 8 902 481 75 55. Кроме него, в магазине работают сменные продавцы.

В 07 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ ему при помощи мобильного приложения «Whats'app», с номера мобильного телефона + 7 994 004 45 74 написал неизвестный человек, который сообщил, что продает мобильные телефоны «Honor 10 lite» и «Redmi Note 8 Pro». Указанному человеку он ответил только в 09 часов 02 минуты и сообщил о цене мобильных телефонов. После в ходе общения, он сообщил молодому человеку, где находится адрес его магазина, а именно: <адрес>А магазин 334. При этом он сообщил, что сдача телефон за денежные средства производится при наличии документов, удостоверяющих личность, паспорта или водительского удостоверения.

Далее, согласно видеозаписям, с камеры видеонаблюдения, сразу после открытия магазина, в помещение пришел молодой человек, который сдал продавцу два мобильных телефона: «Honor 10 lite» в корпусе синего цвета и «Redmi Note 8 Pro» в корпусе белого цвета. При этом последний собственноручно заполнил бланк покупки техники, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, наименование и марки сданных телефонов в магазин. После чего указанный бланк молодой человек подписал собственноручно.

ДД.ММ.ГГГГ в магазине работала ФИО2.

Указанные мобильные телефоны были оценены продавцом в общей сумме 7 500 рублей. Эту сумму денег он перевел по сообщенному молодым человеком номеру телефона через мобильное приложение «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ мобильный телефон «Honor 10 lite» в корпусе синего цвета был продан его магазином неизвестному лицу. Личные данные покупателей, при продаже техники они нигде не фиксируют.

ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон позвонили сотрудники полиции, которые сообщили, что «Honor 10 lite» в корпусе синего цвета и «Redmi Note 8 Pro» в корпусе белого цвета являются похищенными (том 2 л.д. 132-136).

Свидетель ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что она работает в должности администратора у индивидуального предпринимателя ФИО3. Сфера деятельности последнего является скупка, ремонт сложной бытовой техники (мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, стационарных компьютеров), а также их продажа.

Комиссионный магазин, в котором осуществляется вышеуказанная деятельность, расположена в торговом центре «Луговая» по адресу: <адрес> «А» магазин №.

График работы комиссионного магазина ежедневный, рабочий день начинается в 09 часов 30 минут, окончание рабочего происходит в 20 часов 00 минут. В воскресный день окончание происходит в 19 часов 00 минут. На работу она приезжает заранее за 15-20 минут для того, чтобы подготовить рабочее место.

В 09 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, при помощи мобильного приложения «Whats'app», ей написал ФИО3, который сообщил, что возле вышеуказанного магазина ожидает молодой человек, с которым у него была договоренность о том, что последний сдаст два мобильных телефона.

После того, как она приехала к магазину, то возле его помещения ожидал молодой человек, представившийся как Лукьянчук В.А.

После того, как она открыла помещение магазина, то Лукьянчук В.А. прошел в помещение, и отдал ей мобильный телефон «Redmi Note 8 Pro» в корпусе белого цвета, сказав, что хочет продать указанный его. После того, как телефон загрузился, то на экране высветилась его блокировка, на что Лукьянчук В.А. взял у нее мобильный телефон и ввел

пароль, разблокировав телефон. Она осмотрела телефон: все функции мобильного телефона были в исправном состоянии, за исключением того, что на мобильном телефоне не работал разъем для гарнитуры (наушников). Кроме этого, мобильный телефон каких-либо повреждений не имел. Она позвонила ФИО3 и согласовала сумму покупки – за 5 000 рублей. Затем Лукьянчук В.А. достал второй мобильный телефон «Honor 10 lite» в корпусе синего цвета. При этом Лукьянчук В.А. пояснил, что указанный телефон заблокирован и он не знает пароль для разблокировки телефона. За этот телефон была согласована цена в 2500 рублей. По номеру телефона, который продиктовал Лукьянчук В.А. была переведена денежная сумма в размере 7500 рублей.

Так как сданную технику, магазин покупает только при наличии документов удостоверяющих личность, то она предоставила Лукьянчуку В.А. бланк покупки техники, который последний заполнил рукописным способом, с указанием своих ФИО, паспортных данных (серия, номер, дата и орган выдавший документ), марки и модели сданной техники, с указанием общей суммы, датой заполнения бланка и личной подписью. После чего она сличила паспорт РФ Лукьянчука В.А., с заполненным бланком, на соответствие действительности указанных данных. После того как деньги поступили, Лукьянчук В.А. ушел.

13 или 14 октября, в её рабочую смену «Honor 10 lite» в корпусе синего цвета был продан неизвестному лицу, контактные данные при продаже мобильных телефонов магазин не отбирает (том 2 л.д. 137-140).

Согласно рапорту следователя, зарегистрированного в КУСП ДД.ММ.ГГГГ под №-пр-21, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 01 часа 55 минут до 07 часов 17 минут Лукьянчук В.А., Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е., находясь у <адрес>Б по <адрес> в <адрес> похитили у Потерпевший №1 мобильный телефон «Honor 10 Lite» (том 1, л.д. 42).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в служебном кабинете № следственного отдела по <адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, у потерпевшей Потерпевший №1 коробка из-под мобильного телефона «Honor 10 Lite» ROM: 32 GB RAM: 3GB (том 2 л.д. 189-195), которая осмотрена – установлены идентификационные номера похищенного мобильного телефона (IMEI) (том 2 л.д. 196-199). Коробка признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела (том 2 л.д. 200-201).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного с участием обвиняемого Лукьянчука В.А., следует, что осмотрен участок местности размерами 1х1 метра, расположенный у подъезда № <адрес>Б по <адрес>. В ходе осмотра указанного участка обвиняемый Лукьянчук В.А. указал на силиконовый чехол с изображением двух рук, который снял с мобильного телефона марки «Honor 10 lite», в корпусе синего цвета, похищенного в ночное время ДД.ММ.ГГГГ у незнакомой женщины, и выкинул его у указанного дома. Изъятый чехол осмотрен, приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 84-87, том 2 л.д. 203-211, 88-100).

Силиконовый чехол из-под телефона с изображением двух рук, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – в районе <адрес>Б по <адрес>, признан в качестве вещественного доказательства и приобщен в качестве такового к материалам дела (том 2 л.д.203-211, 212-213, 215-226, 227-228).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены диски с детализацией по абонентским номерам. Согласно представленным сведениям абонентский № зарегистрирован на Бучельникову Алену Евгеньевну, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Согласно детализации абонентского номера +7 914 707 33 24 принадлежащего, согласно материалам уголовного дела, потерпевшей Потерпевший №1, что в период с 19 часов 58 минут 21 секунду ДД.ММ.ГГГГ по 00 часов 11 минут 24 секунды ДД.ММ.ГГГГ в (по московскому времени) определяется вблизи базовой станции с адресом: <адрес>.

Согласно детализации телефонных соединений абонентского номера +7 914 326 0242 принадлежащего, согласно материалам уголовного дела, обвиняемому ФИО8, что в период с 20 часов 05 минут 11 секунд до 22 часов 37 минут 13 секунд ДД.ММ.ГГГГ (по московскому времени) абонент находился вблизи базовой станции с адресом: <адрес>; в период с 23 часов 14 минут 09 секунд ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов 12 минут 59 секунд ДД.ММ.ГГГГ (по московскому времени) абонент находился вблизи базовой станции с адресом: <адрес>, стр.Причал 44, Далькомхолод (том 3 л.д. 32-45). Компакт-диски признаны в качестве вещественных доказательств, приобщены и хранятся в материалах уголовного дела (том 3 л.д. 46-47).

Вина подсудимых Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е. в совершении <данные изъяты> хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счёта Потерпевший № 1 подтверждается показаниями потерпевшей Потерпевший № 1; свидетелей ФИО22, ФИО21, ФИО24, ФИО23, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ; письменными доказательствами по делу.

Потерпевшая Потерпевший №1 в судебном заседании пояснила, что в ночь с 11 на ДД.ММ.ГГГГ она ехала из гостей домой, когда у нее произошло что-то с состоянием здоровья, она не помнит происходивших после событий. Очнулась на улице утром ДД.ММ.ГГГГ. Обнаружила, что с её сумки помимо мобильного телефона марки «Honor 10 Lite», в корпусе синего цвета стоимостью 10 599 рублей, и защитном чехле; похищены две банковские карты ПАО «Сбербанк» и связка ключей от квартиры, не представляющие материальной ценности. В ПАО «Сбербанк» у нее открыто три банковских счета, к которым привязаны две банковские карты. На счетах у неё имелись денежные средства. С момента хищения банковских карт в общей сложности похищено денежных средств на сумму 7000 рублей. В результате того, что ДД.ММ.ГГГГ с банковских счетов у нее были похищены деньги, ей причинен материальный ущерб, который с учетом размера её среднемесячного дохода, является для неё значительным.

Свидетель ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ поясняла, что в вечернее время ДД.ММ.ГГГГ она договорилась с Потерпевший №1, что последняя приедет к ней в гости по адресу: <адрес>Б, <адрес>. В 23 часа 35 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 1 приехала к ней, привезя с собой алкоголь, который они втроем: она, её супруг и Потерпевший №1 распили. Примерно в 01 час 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 1 собралась домой, при помощи мобильного приложения на своем телефоне марки «Honor» в корпусе синего цвета, вызвала такси. Спустя непродолжительное время, автомобиль такси подъехал к их дому и Потерпевший № 1 ушла. Далее, в 01 час 25 минут ДД.ММ.ГГГГ она начала звонить на мобильный телефон (8 914 707 33 24) Потерпевший №1, но у последней уже был отключен мобильный телефон. После чего, она совершала телефонные звонки Потерпевший №1 в 01 час 43 минуты, в 02 часа 57 минут, в 02 часа 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, но мобильный телефон последней был отключен (том 2 л.д. 141-143).

Из показаний свидетеля ФИО21, следует, что он подрабатывает в фирме такси «Максим». В ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ он выполнял заказы, которые поступали в такси «Максим». Так, в 01 час 07 минут ДД.ММ.ГГГГ в такси «Максим» поступил заказ, в соответствии с которым был определен маршрут с <адрес>Б по <адрес> до <адрес>. Спустя около 5 минут он приехал по указанному адресу на <адрес>Б, где в автомобиль села женщина. После того, как женщина села на заднее сидение автомобиля, то он предпринял попытку начать движение на автомобиле, но женщина сказала, что никуда ехать не нужно. После чего сразу же уснула. В течении 30 – 40 минут он будил женщину, но последняя никак не реагировала. Далее, так как женщина не приходила в сознание, и он не знал, что ему делать, где она живет, с какой квартиры вышла женщина, то ему ничего не оставалось делать, как выпроводить женщину из автомобиля, что он и сделал. Он посадил ее на бордюр и оставил одну, а сам уехал дальше выполнять заказы (том 2 л.д. 144-146).

Несовершеннолетняя свидетель ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ поясняла, что у неё есть знакомый Лукьянчук В., с которым она познакомилась в социальной сети «Вконтакте», примерно год назад. На протяжении года, они активно переписывались и общались между собою. Из переписки, она узнала, что Лукьянчук В., проживает в пгт. Дунай <адрес>, что

ему 18 лет. Примерно, ДД.ММ.ГГГГ Лукьянчук В. вместе со своим знакомым ФИО8 приехали в <адрес>. Затем, Лукьянчук В. попросил разрешения пожить у нее дома, так как тот приехал на заработки и ему негде остановиться. Лукьянчук В. и Егоров Е., проживали в их квартире. С собою у них личных вещей почти не было. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 00 минут они вместе с Лукьянчуком В., Егоровым Е. и его девушкой Аленой, гуляли недалеко от дома, на хоккейной коробке. Когда они гуляли Лукьянчук В., Егоров Е. и его девушка Алена, сходили в магазин, купили пиво на деньги, которые Егоров Е. и его девушка Алена, заняли у своих знакомых. Насколько ей известно, своих денег у них не было. После распития алкоголя, она поругалась с Лукьянчуком В. и ушла от них. Утром ДД.ММ.ГГГГ она вернулась домой и увидела, что в общей комнате, стоял дорожный чемодан на колесиках фиолетового цвета. Она спросила маму, откуда у них дома чемодан, на что она ответила, что данный чемодан принесла Алена утром около 09 часов, со словами, что её выгнали с дома с вещами и пусть её вещи пока побудут у них дома.

После обеда примерно в 15 часов ДД.ММ.ГГГГ Лукьянчук В. предложил поехать вместе с ними кататься на автомобиле, который они взяли напрокат за 5 000 рублей, на что она согласилась. Она спрашивала у Лукьянчука В. откуда у них деньги на арендованное авто, на что Лукьянчук Вадим, Егоров Евгений и Алена, ей ничего не ответили.

Примерно, в 21 час 00 минут ДД.ММ.ГГГГ домой к Лукьянчуку В., пришли сотрудники полиции, которые попросили его проследовать в отдел полиции, для разбирательства, по поводу совершения им преступлений. Тогда Лукьянчук В., признался ей и рассказал, что его задерживают сотрудники полиции, из-за того, что он вместе с Егоровым Е. и Аленой ограбили женщину на улице, а затем обокрали квартиру данной женщины (том 2 л.д. 110-114).

Из показаний свидетеля ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась её дочь ФИО24 и попросила разрешить её знакомому Лукьянчуку В. и его другу ФИО8, пожить некоторое время у них дома, пока они не получат зарплату и не снимут себе жилье, на что она согласилась. Также вместе с Лукьянчуком В. и Егоровым Е., иногда к ним в гости заходила девушка ФИО13 по имени ФИО11. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, примерно в 09 часов 00 минут, когда она находилась дома, домой пришли Лукьянчук В., Егоров Е. и его девушка Алена, у которой с собою был дорожный чемодан фиолетового цвета. Её дочери ФИО24 с ними не было. На её вопрос к ФИО11, откуда у неё чемодан, ФИО11 сказала, что это её чемодан с вещами и она его привезла с дома, так как её выгнали. Затем, Алена открыла фиолетовый чемодан и достала оттуда два сотовых телефона и передала их Лукьянчуку В. Она спросила у ФИО11, откуда у неё эти телефоны, на что она ответила, что это старые сотовые телефоны, которые принадлежат её матери и хочет их продать. Затем, Алена достала из чемодана и показала ей золотое кольцо с камнями из фианитов и пару золотых сережек с жемчугом, пояснив, что хочет сдать в ломбард изделия и спросила сколько может получить за них. Она ответила, что много денег за эти украшения Алена не получит. Тогда Алена передала украшения Лукьянчуку В., чтобы он продал их. После этого, Лукьянчук В. вместе с ней пошел на остановку, расположенную на площади Луговая. Когда они пришли на остановку, то она оставалась встречать свою дочь, а Лукьянчук В. пошел в торговый центр, расположенный по адресу: <адрес>А, чтобы продать сотовые телефоны. После чего Лукьянчук В. вернулся к ней. Когда она и Лукьянчук В. встретили ФИО24, то пошли домой. По пути следования, Лукьянчук В. снял с банкомата ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 6 500 рублей (том 2 л.д. 115-118).

Согласно рапорту следователя, зарегистрированного в КУСП ДД.ММ.ГГГГ под №-пр-21, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 01 часа 55 минут до 07 часов 17 минут Лукьянчук В.А., Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е., находясь у <адрес>Б по <адрес> в <адрес> после хищения телефона, Лукьянчук В.А. извлек из него сим-карту, получив доступ к банковским счетам Потерпевший № 1, откуда, действуя совместно с Егоровым Е.А. и Бучельниковой А.Е., похитили денежные средства потерпевшей Потерпевший № 1 с банковского счёта (том 1, л.д. 42).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк», по счету 40№, принадлежащего Потерпевший №1 за

период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ где зафиксированы движения по счету:

1) в 21 час 21 минуту 52 секунды ДД.ММ.ГГГГ (по московскому времени), произошло списание суммы в размере 1 599 рублей на банковскую карту с № , принадлежащую Лукьянчуку Вадиму Андреевичу;

2) в 14 часов 24 минуты 09 секунд ДД.ММ.ГГГГ (по московскому времени), произошло списание суммы в размере 500 рублей на банковскую карту с №, принадлежащую Лукьянчуку Вадиму Андреевичу.

По банковской карте ПАО «Сбербанк», по счету №, принадлежащего Потерпевший №1 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что:

1) в 22 часа 04 минуты 34 секунды ДД.ММ.ГГГГ (по московскому времени), произошло списание суммы в размере 1 400 рублей на банковскую карту с № , принадлежащую Лукьянчуку Вадиму Андреевичу.

По банковской карте ПАО «Сбербанк», по счету №, принадлежащего Потерпевший №1 за период ДД.ММ.ГГГГ по 16.10.2021установлено, что:

1) в 22 часа 03 минуты 36 секунды ДД.ММ.ГГГГ (по московскому времени), произошло списание суммы в размере 3 100 рублей на банковскую карту с № , принадлежащую Лукьянчуку Вадиму Андреевичу;

2) в 22 часа 03 минуты 36 секунды ДД.ММ.ГГГГ (по московскому времени), произошло списание суммы в размере 390 рублей (комиссия за перевод денег), при этом перевода на банковскую карту с №, принадлежащую ФИО6 указанная сумма не поступила;

3) в 07 часов 18 минут 44 секунды ДД.ММ.ГГГГ (по московскому времени), произошло списание суммы в размере 44 рубля;

4) в 18 часов 24 минуты 07 секунд ДД.ММ.ГГГГ (по московскому времени), произошло списание суммы в размере 15 рублей.

По банковской карте ПАО «Сбербанк», по счету №, принадлежащего Лукьянчуку В.А. за период ДД.ММ.ГГГГ по 16.10.2021установлено, что:

1) в 21 час 21 минуту 52 секунды ДД.ММ.ГГГГ (по московскому времени), произошло зачисление суммы в размере 1 599 рублей от отправителя Потерпевший №1;

2) в 22 часа 03 минуты 36 секунд ДД.ММ.ГГГГ (по московскому времени), произошло зачисление в сумме 3 100 рублей от отправителя Потерпевший №1;

3) в 22 часа 04 минуты 34 секунды ДД.ММ.ГГГГ (по московскому времени), произошло зачисление в сумме 1 400 рублей от отправителя Потерпевший №1;

4) в 22 часа 44 минуты 54 секунды (по московскому времени), произошла транзакция в сумме 558 рублей через терминал с №, установленный по адресу: <адрес>;

5) в 2 часа 36 минут 28 секунд ДД.ММ.ГГГГ (по московскому времени) произошло зачисление в сумме 7 500 рублей от отправителя ФИО3;

6) в 14 часов 24 минуты 09 секунд ДД.ММ.ГГГГ (по московскому времени), произошло зачисление в сумме 500 рублей от отправителя Потерпевший №1 (том 3 л.д. 48-59). Выписки из ПАО «Сбербанк» с детализацией операций по банковским счетам №№, 40№ и 40№, принадлежащих Потерпевший №1; выписка из ПАО «Сбербанк» с детализацией операций по банковскому счету № , принадлежащий ФИО6 признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (том 3 л.д. 60-61).

Вина подсудимых Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е. в разбое, то есть нападении в целях хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по

предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с незаконным проникновением в жилище подтверждается показаниями потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2; свидетелей ФИО22, ФИО21, ФИО24, ФИО23, ФИО3, ФИО2 ФИО25, ФИО27 оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ; письменными доказательствами по делу.

Потерпевшая Потерпевший №1 в судебном заседании пояснила, что в ночь с 11 на ДД.ММ.ГГГГ она ехала из гостей домой, когда у нее произошло что-то с состоянием здоровья, она не помнит происходивших после событий. Очнулась на улице утром ДД.ММ.ГГГГ. Обнаружила, что с её сумки похищено имущество: мобильный телефон марки «Honor 10 Lite», в корпусе синего цвета стоимостью 10 599 рублей, и защитном чехле; две банковские карты ПАО «Сбербанк» и связка ключей от квартиры, не представляющие материальной ценности. Обнаружив хищение своего имущества, она обратилась с заявлением в полицию. Вернувшись домой, в <адрес>.51А по <адрес> в <адрес> от своей несовершеннолетней дочери Потерпевший №2 она узнала, что к ним в квартиру по подбору ключа и замка попали обвиняемые. Они ходили по квартире с включенными фонариками, собирали вещи. Когда ребенок сказал: «Мама!», они стали выходить. Ребенок поднялась, посмотрела – телефона на столе нет, услышала разговор у двери: «Давай её вырубим, она нас видела, она нас может опознать». Ребенок испугался, не знал, что делать и сел на диван. К ней подошел молодой человек и попросил код от телефона, она назвала код и они ушли. Из квартиры вынесли в их чемодане её спортивный костюм; у ребенка: копилку, наушники, телефон, спортивный костюм, кроссовки, джинсы, штаны, спортивные штаны, футболки, нижнее белье, светильник, половина ценности не представляет, сосиски, сыр ценности не составляют. Всего было похищено имущества на 60000 рублей, что с учетом размера ее среднемесячного дохода, является значительным.

Несовершеннолетняя потерпевшая Потерпевший №2 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ под утро услышала, как дверь <адрес>.51А по <адрес> в <адрес> открыли ключами. До этого услышала сигнал открывания домофонным ключом двери подъезда. Она услышала, как входят в квартиру, но подумала, что это мама и не придала значения. Так как она уже не спала, то слышала, как по квартире ходят, открываются шкаф, ящики её шкафчика, как заходят в бабушкину комнату. По звукам она поняла, что это не один человек. Когда она приоткрыла глаза, то увидела силуэты мужчины и женщины, которые светят фонариком. Она встала и окликнула: «мама». Мама не ответила, и она поняла, что это незнакомые люди. Они начали быстро собираться, пошли в сторону двери. В это время она увидела, что на столе нет её телефона. Она очень сильно испугалась, так как в квартире находилась одна, не знала, что делать, просто села на диване. Услышала, как они перешептывались. Она услышала: «Надо её вырубить, так как она нас видела». Этих слов она сильно испугалась, так как расценила для себя значение слова «вырубить» как потерю сознания. Она понимала, что одна в квартире и не может себя защитить, понимала, что люди и физически сильнее её и численно превосходят, ей не знакомые. От страха ничего не предпринимала, ждала. К ней подошел молодой человек с её телефоном в руках и сказал ей назвать пароль от телефона для разблокировки, что она и сделала – назвала ему пароль. Тот ввел его в телефон, который разблокировался и вышел из комнаты. По звукам она поняла, что из квартиры ушли все лица. После, проверив квартиру, она обнаружила, что помимо телефона похищено большое количество её одежды, наушники беспроводные, копилка с деньгами, косметичка.

В порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании были оглашены показания свидетелей ФИО22, ФИО21, ФИО24, ФИО23, ФИО3, ФИО2, ФИО25 и ФИО27

Из показаний свидетеля ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она проживает по адресу: <адрес>А, <адрес>, совместно со своей внучкой – Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и дочерью – Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Она является пенсионеркой, подрабатывает в качестве охранника в ФГБОУ «Морской государственный университет имени адмирала ФИО26». Рабочее время у нее посуточное, работает сутки через трое. Рабочий день у нее начинается в 08 часов 00 минут и заканчивается в 08 часов 00 минут следующих суток. Обычно, на работу она выезжает в 06 часов 00 минут, а когда сменяется, то возвращается домой к 09 часам 00 минут.

Примерно в 06 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ она уехала на работу, дома оставались Потерпевший №1 и Потерпевший №2

В течение дня она один раз созванивалась со своей внучкой для того, чтобы убедиться, пришла ли последняя со школы и обедала ли. Со своей дочерью она в течение дня не созванивалась. В период с 06 часов 00 до 07 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ей на мобильный телефон, со стационарного телефона позвонила ее внучка и сообщила, что их обокрали и начала пояснять, что когда она лежала на диване, то в квартиры прошли двое парней и девушка. Не включая свет в квартире, начали брать вещи со шкафов и столов, в том числе взяли её мобильный телефон. После того, как двое парней и девушка забрали вещи, то начали уходить и остановились у выхода из квартиры и начали о чем-то шептаться, в том числе о том, чтобы её ударить. Один из парней вернулся в комнату квартиры, где находилась внучка, и потребовал сказать ей пароль от телефона, что та и сделала. После чего двое парней и девушка ушли из квартиры и забрали похищенные предметы.

После разговора с внучкой она подменилась на работе и приехала домой. По дороге позвонила в отдел полиции и сообщила о произошедшем (том 2 л.д. 147-150).

Свидетель ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ поясняла, что в вечернее время ДД.ММ.ГГГГ она договорилась с Потерпевший №1, что последняя приедет к ней в гости по адресу: <адрес>Б, <адрес>. В 23 часа 35 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 приехала к ней, привезя с собой алкоголь, который они втроем: она, её супруг и Потерпевший №1 распили. Примерно в 01 час 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 собралась домой, при помощи мобильного приложения на своем телефоне марки «Honor» в корпусе синего цвета, вызвала такси. Спустя непродолжительное время, автомобиль такси подъехал к их дому и Потерпевший №1 ушла. Далее, в 01 час 25 минут ДД.ММ.ГГГГ она начала звонить на мобильный телефон (8 914 707 33 24) Потерпевший №1, но у последней уже был отключен мобильный телефон. После чего, она совершала телефонные звонки Потерпевший №1 в 01 час 43 минуты, в 02 часа 57 минут, в 02 часа 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, но мобильный телефон последней был отключен (том 2 л.д. 141-143).

Из показаний свидетеля ФИО21, следует, что он подрабатывает в фирме такси «Максим». В ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ он выполнял заказы, которые поступали в такси «Максим». Так, в 01 час 07 минут ДД.ММ.ГГГГ в такси «Максим» поступил заказ, в соответствии с которым был определен маршрут с <адрес>Б по <адрес> до <адрес>. Спустя около 5 минут он приехал по указанному адресу на <адрес>Б, где в автомобиль села женщина. После того, как женщина села на заднее сидение автомобиля, то он предпринял попытку начать движение на автомобиле, но женщина сказала, что никуда ехать не нужно. После чего сразу же уснула. В течении 30 – 40 минут он будил женщину, но последняя никак не реагировала. Далее, так как женщина не приходила в сознание, и он не знал, что ему делать, где она живет, с какой квартиры вышла женщина, то ему ничего не оставалось делать, как выпроводить женщину из автомобиля, что он и сделал. Он посадил ее на бордюр и оставил одну, а сам уехал дальше выполнять заказы (том 2 л.д. 144-146).

Несовершеннолетняя свидетель ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ поясняла, что у неё есть знакомый Лукьянчук В., с которым она познакомилась в социальной сети «Вконтакте», примерно год назад. На протяжении года, они активно переписывались и общались между собою. Из переписки, она узнала, что Лукьянчук В., проживает в пгт. Дунай <адрес>, что ему 18 лет. Примерно, ДД.ММ.ГГГГ Лукьянчук В. вместе со своим знакомым ФИО8 приехали в <адрес>. Затем, Лукьянчук В. попросил разрешения пожить у нее дома, так как тот приехал на заработки и ему негде остановиться. Лукьянчук В. и Егоров Е., проживали в их квартире. С собою у них личных вещей почти не было. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 00 минут они вместе с Лукьянчуком В., Егоровым Е. и его девушкой Аленой, гуляли недалеко от дома, на хоккейной коробке. Когда они гуляли Лукьянчук В., Егоров Е. и его девушка Алена, сходили в магазин, купили пиво на деньги, которые ФИО8 и его девушка ФИО11, заняли у своих знакомых. Насколько ей известно, своих денег у них не было. После распития алкоголя, она поругалась с Лукьянчуком В. и ушла от них. Утром ДД.ММ.ГГГГ она вернулась домой и увидела, что в общей комнате, стоял дорожный чемодан на колесиках фиолетового цвета. Она спросила маму, откуда у них дома чемодан, на что она ответила, что

данный чемодан принесла Алена утром около 09 часов, со словами, что её выгнали с дома с вещами и пусть её вещи пока побудут у них дома.

После обеда примерно в 15 часов ДД.ММ.ГГГГ Лукьянчук В. предложил поехать вместе с ними кататься на автомобиле, который они взяли напрокат за 5 000 рублей, на что она согласилась. Она спрашивала у Лукьянчука В. откуда у них деньги на арендованное авто, на что Лукьянчук Вадим, Егоров Евгений и Алена, ей ничего не ответили.

Примерно, в 21 час 00 минут ДД.ММ.ГГГГ домой к Лукьянчуку В., пришли сотрудники полиции, которые попросили его проследовать в отдел полиции, для разбирательства, по поводу совершения им преступлений. Тогда Лукьянчук В., признался ей и рассказал, что его задерживают сотрудники полиции, из-за того, что он вместе с Егоровым Е. и Аленой ограбили женщину на улице, а затем обокрали квартиру данной женщины (том 2 л.д. 110-114).

Из показаний свидетеля ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась её дочь ФИО24 и попросила разрешить её знакомому Лукьянчуку В. и его другу Егорову Е., пожить некоторое время у них дома, пока они не получат зарплату и не снимут себе жилье, на что она согласилась. Также вместе с Лукьянчуком В. и Егоровым Е., иногда к ним в гости заходила девушка ФИО13 по имени Алена. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, примерно в 09 часов 00 минут, когда она находилась дома, домой пришли Лукьянчук В., Егоров Е. и его девушка Алена, у которой с собою был дорожный чемодан фиолетового цвета. Её дочери ФИО24 с ними не было. На её вопрос к ФИО11, откуда у неё чемодан, ФИО11 сказала, что это её чемодан с вещами и она его привезла с дома, так как её выгнали. Затем, Алена открыла фиолетовый чемодан и достала оттуда два сотовых телефона и передала их Лукьянчуку В. Она спросила у ФИО11, откуда у неё эти телефоны, на что она ответила, что это старые сотовые телефоны, которые принадлежат её матери и хочет их продать. Затем, Алена достала из чемодана и показала ей золотое кольцо с камнями из фианитов и пару золотых сережек с жемчугом, пояснив, что хочет сдать в ломбард изделия и спросила сколько может получить за них. Она ответила, что много денег за эти украшения Алена не получит. Тогда Алена передала украшения Лукьянчуку В., чтобы он продал их. После этого, Лукьянчук В. вместе с ней пошел на остановку, расположенную на площади Луговая. Когда они пришли на остановку, то она оставалась встречать свою дочь, а Лукьянчук В. пошел в торговый центр, расположенный по адресу: <адрес>А, чтобы продать сотовые телефоны. После чего Лукьянчук В. вернулся к ней. Когда она и Лукьянчук В. встретили ФИО24, то пошли домой. По пути следования, Лукьянчук В. снял с банкомата ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 6 500 рублей (том 2 л.д. 115-118).

Свидетель ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ пояснял, что знаком с Бучельниковой А.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая сообщила о себе, что не замужем, не имеет детей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она проживала с ним по адресу: <адрес>. В 20 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ с номера 8 999 057 69 82 ему на мобильный телефон позвонила Бучельникова А.Е., которая сообщила, что она находится возле его <адрес> и попросила его помочь донести до своей квартиры чемодан. После того, как он вышел на улицу, то увидел Бучельникову А.Е., а также дорожный чемодан фиолетового цвета. Он взял указанный чемодан и принес его в квартиру. Откуда у Бучельниковой А.Е. был чемодан он последнюю не спрашивал, а Бучельникова А.Е. ему не поясняла. Утром, ДД.ММ.ГГГГ Бучельникова А.Е. забрала дорожный чемодан фиолетового цвета и более Бучельникову А.Е. он не видел (том 2 л.д. 128-131).

Из показаний свидетеля ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он является индивидуальным предпринимателем. Сфера его деятельности – скупка, ремонт сложной бытовой техники (мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, стационарных компьютеров), а также их продажа.

В торговом центре «Луговая», расположенном по адресу: <адрес>А у него имеется комиссионный магазина № . Помещение магазина оборудовано 1 видеокамерой. Запись производится в период рабочего времени, то есть 09 часов 30 минут и до 20 часов 00 минут, ежедневно. Даты производимых записей всегда актуальная, время может быть

неправильным. Воскресенье является сокращенным днем и рабочий период с 09 часов 30 минут до 19 часов 00 минут.

При скупке мобильных телефонов, в своем магазине он осуществляет сброс до заводских настроек любую личную информацию. Реклама его магазина и предоставляемых им услуг размещены в «Фарпост», с указанием номера его мобильного телефона 8 902 481 75 55. Кроме него, в магазине работают сменные продавцы.

В 07 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ ему при помощи мобильного приложения «Whats'app», с номера мобильного телефона + 7 994 004 45 74 написал неизвестный человек, который сообщил, что продает мобильные телефоны «Honor 10 lite» и «Redmi Note 8 Pro». Указанному человеку он ответил только в 09 часов 02 минуты и сообщил о цене мобильных телефонов. После в ходе общения, он сообщил молодому человеку, где находится адрес его магазина, а именно: <адрес>А магазин 334. При этом он сообщил, что сдача телефон за денежные средства производится при наличии документов, удостоверяющих личность, паспорта или водительского удостоверения.

Далее, согласно видеозаписям, с камеры видеонаблюдения, сразу после открытия магазина, в помещение пришел молодой человек, который сдал продавцу два мобильных телефона: «Honor 10 lite» в корпусе синего цвета и «Redmi Note 8 Pro» в корпусе белого цвета. При этом последний собственноручно заполнил бланк покупки техники, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, наименование и марки сданных телефонов в магазин. После чего указанный бланк молодой человек подписал собственноручно.

ДД.ММ.ГГГГ в магазине работала ФИО2.

Указанные мобильные телефоны были оценены продавцом в общей сумме 7 500 рублей. Эту сумму денег он перевел по сообщенному молодым человеком номеру телефона через мобильное приложение «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ мобильный телефон «Honor 10 lite» в корпусе синего цвета был продан его магазином неизвестному лицу. Личные данные покупателей, при продаже техники они нигде не фиксируют.

ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон позвонили сотрудники полиции, которые сообщили, что «Honor 10 lite» в корпусе синего цвета и «Redmi Note 8 Pro» в корпусе белого цвета являются похищенными (том 2 л.д. 132-136).

Свидетель ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что она работает в должности администратора у индивидуального предпринимателя ФИО3. Сфера деятельности последнего является скупка, ремонт сложной бытовой техники (мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, стационарных компьютеров), а также их продажа.

Комиссионный магазин, в котором осуществляется вышеуказанная деятельность, расположена в торговом центре «Луговая» по адресу: <адрес> «А» магазин №.

График работы комиссионного магазина ежедневный, рабочий день начинается в 09 часов 30 минут, окончание рабочего происходит в 20 часов 00 минут. В воскресный день окончание происходит в 19 часов 00 минут. На работу она приезжает заранее за 15-20 минут для того, чтобы подготовить рабочее место.

В 09 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, при помощи мобильного приложения «Whats'app», ей написал ФИО3, который сообщил, что возле вышеуказанного магазина ожидает молодой человек, с которым у него была договоренность о том, что последний сдаст два мобильных телефона.

После того, как она приехала к магазину, то возле его помещения ожидал молодой человек, представившийся как ФИО6

После того, как она открыла помещение магазина, то Лукьянчук В.А. прошел в помещение, и отдал ей мобильный телефон «Redmi Note 8 Pro» в корпусе белого цвета, сказав, что хочет продать указанный его. После того, как телефон загрузился, то на экране высветилась его блокировка, на что Лукьянчук В.А. взял у нее мобильный телефон и ввел пароль, разблокировав телефон. Она осмотрела телефон: все функции мобильного телефона были в исправном состоянии, за исключением того, что на мобильном телефоне не работал разъем для гарнитуры (наушников). Кроме этого, мобильный телефон каких-либо повреждений не имел. Она позвонила ФИО3 и согласовала сумму покупки – за 5 000 рублей. Затем Лукьянчук В.А. достал второй мобильный телефон «Honor 10 lite» в корпусе синего цвета. При этом Лукьянчук В.А. пояснил, что указанный телефон заблокирован и он не знает пароль для разблокировки телефона. За этот телефон была согласована цена в 2500 рублей. По номеру телефона, который продиктовал Лукьянчук В.А. была переведена денежная сумма в размере 7500 рублей.

Так как сданную технику, магазин покупает только при наличии документов удостоверяющих личность, то она предоставила Лукьянчуку В.А. бланк покупки техники, который последний заполнил рукописным способом, с указанием своих ФИО, паспортных данных (серия, номер, дата и орган выдавший документ), марки и модели сданной техники, с указанием общей суммы, датой заполнения бланка и личной подписью. После чего она сличила паспорт РФ Лукьянчука В.А., с заполненным бланком, на соответствие действительности указанных данных. После того как деньги поступили, Лукьянчук В.А. ушел.

13 или 14 октября, в её рабочую смену «Honor 10 lite» в корпусе синего цвета был продан неизвестному лицу, контактные данные при продаже мобильных телефонов магазин не отбирает (том 2 л.д. 137-140).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете № следственного отдела по <адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>, у свидетеля ФИО3 изъят: компакт-диска «Intro» с видеозаписью событий от ДД.ММ.ГГГГ; мобильный телефон марки «SAMSUNG» модели «S21 Ultra». Мобильный телефон отсмотрен с участием свидетеля ФИО3, обнаружена смс-переписка в мобильном приложении «What’App» между абонентом + 7 994 004 45 74 (согласно материалам уголовного дела, принадлежащий обвиняемому Лукьянчуку В.А.), и ФИО28 о продаже двух мобильных телефонов «Honor 10 lite» и «Redmi Note 8 Pro». Телефон приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д. 154-161, 162-166, 167-168).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – компакт-диска «Intro» с видеозаписью событий от ДД.ММ.ГГГГ, изъятого у свидетеля ФИО3 установлено, что обвиняемый Лукьянчук В.А. сдает в комиссионный магазин № в здании 21 по <адрес>, похищенные мобильные телефоны (том 2 л.д. 170-183). CD-R диск с видеозаписью от ДД.ММ.ГГГГ с камеры видеонаблюдения, расположенной в комиссионном магазине по адресу: <адрес> «А» № признан в качестве вещественного доказательства, приобщен и храниться в материалах уголовного дела (том 2 л.д. 184-185).

В служебном кабинете № следственного отдела по <адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты коробка из-под мобильного телефона Redmi Note 8 Pro Pearl White 6 GB RAM 64 GB ROM и коробка из-под мобильного телефона Honor 10 Lite ROM: 32 GB RAM: 3GB, которые с участием потерпевшей Потерпевший № 1 осмотрены: установлены идентификационные номера похищенных телефонов (IMEI); признаны в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д. 189-195, 196-199, 200-201).

Протоколом задержания подозреваемой Бучельниковой А.Е. от ДД.ММ.ГГГГ, зафиксирован ход личного обыска Бучельниковой А.Е., в результате которого изъята сумка зеленого цвета (том 1 л.д. 237-241).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, проведенным с участием обвиняемого Лукьянчука В.А., осмотрен участок местности размерами 1х1 метра,

расположенный у торца <адрес>. В ходе осмотра указанного участка обвиняемый Лукьянчук В.А. указал на связку ключей, состоящей из 5 ключей для дверных замков, 1 электронного ключа и брелока с изображением «быка». Указанную связку он спрятал после того, как он, Бучельникова Е.А. и Егоров Е.А. в ночное время ДД.ММ.ГГГГ проникли в <адрес>. 51 «А» по <адрес>. Изъятая связка ключей, осмотрена, приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 88-91, том 2 л.д.203-211, 88-100).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено помещение магазина № в ТЦ «Луговая», расположенного по адресу: <адрес> «А», в ходе которого изъят мобильный телефон марки «Redmi» модели «Note 8 Pro» и бланк покупки техники (том 1 л.д. 77-83).

Мобильный телефон марки «Redmi» модели «Note 8 Pro», в корпусе белого цвета, бланк покупки техники, где рукописным текстом указано * Я Лукьянчук Вадим Андреевич * Паспорт (права, военник) сер 0519 №* Где выдан УМВД России по <адрес> * Дата выдачи документа: ДД.ММ.ГГГГ * Продал ИП ФИО3 * Техника Редми ноут 8 про (40262022) Хонор 10 лайт * IMEI/сер.№ * За сумму (буквами) 7 500 * Сегодняшняя дата ДД.ММ.ГГГГ * И утверждаю, что он куплен мною законно! Подпись (неразборчивая подпись)»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – в помещении магазина № в ТЦ «Луговая», расположенного по адресу: <адрес> «А»;

связка ключей, состоящая из 5 ключей для дверных замков, 1 электронного ключа и брелока с изображением «быка», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – в районе <адрес>;

силиконовый чехол из-под телефона с изображением двух рук, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – в районе <адрес>Б по <адрес>;

чехол в корпусе белого цвета с двумя беспроводными наушниками белого цвета марки «Xiaomi» модели «TWSEJ02LM», изъятые в ходе личного обыска подозреваемого Егорова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ;

серьги из золота с жемчугом в виде «капель» и кольцо из золота с мелкими камнями в три ряда, изъятые в ходе личного обыска подозреваемого Лукьянчук В.А. ДД.ММ.ГГГГ;

сумка зеленого цвета, похожая на портфель, с лямками зеленого цвета для ношения на плечах с расположенными по бокам карманами, оборудованная застежками-молниями. На одном замке имеется брелок в виде «пингвина» из тканевого материала с наполнением, изъятая в ходе личного обыска подозреваемой Бучельниковой А.Е. ДД.ММ.ГГГГ;

признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены в качестве таковых к материалам дела (том 2 л.д. 203-211, 212-213, 215-226, 227-228).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, проведенным с участием ФИО25, зафиксирован осмотр <адрес>А по <адрес> в <адрес> края как места совершения преступления (том 1 л.д. 43-50).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из <адрес>А по <адрес> в <адрес> края изъят чемодан фиолетового цвета на 4-х колесиках марки «Hopid», который осмотрен. Зафиксирован внешний вид чемодана: на 4-х колесиках, с замком в виде молнии; а также в нем обнаружены и осмотрены предметы одежды: кофта с капюшоном серого цвета; джинсы синего цвета; школьные штаны темно-синего цвета; спортивные штаны; драповое пальто серого цвета; одна футболка вишневого цвета; одна футболка белого цвета. Указанные предметы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела (том 1 л.д. 92-99, том 2 л.д. 240-246, 247-248).

Согласно протоколу предъявления предмета для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевшей Потерпевший №1 опознаны:

изъятые ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>. 8 «А» по <адрес> в <адрес> края: чемодан фиолетового цвета марки «Hopid» кофта с капюшоном серого цвета, джинсы синего цвета, школьные штаны темно-синего цвета, спортивные штаны, драповое пальто серого цвета, футболка вишневого цвета, футболка белого цвета;

иизъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного обыска подозреваемой Бучельниковой А.Е. рюкзак зеленого цвета;

иизъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного обыска подозреваемого Лукьянчука В.А. серебряные (позолоченные) серьги, золотое кольцо с камнями;

иизъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного обыска подозреваемого Егорова Е.А. зарядное устройство в виде чехла в корпусе белого цвета марки «Xiaomi» модели «TWSEJ02LM», с беспроводными наушниками белого цвета внутри;

иизъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – помещение магазина № в ТЦ «Луговая», расположенного по адресу: <адрес> «А» мобильный телефон марки «Redmi» модели «Note 8 Pro»;

иизъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия - участка местности размерами 1х1 метра, расположенный возле подъезда № <адрес>Б по <адрес> силиконовый чехол, с изображением двух рук (том 2 л.д. 88-100).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены диски с детализацией по абонентским номерам. Согласно представленным сведениям абонентский № зарегистрирован на Бучельникову Алену Евгеньевну, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Согласно детализации абонентского номера +7 914 707 33 24 принадлежащего, согласно материалам уголовного дела, потерпевшей Потерпевший №1, что в период с 19 часов 58 минут 21 секунду ДД.ММ.ГГГГ по 00 часов 11 минут 24 секунды ДД.ММ.ГГГГ в (по московскому времени) определяется вблизи базовой станции с адресом: <адрес>.

Согласно детализации телефонных соединений абонентского номера +7 914 326 0242 принадлежащего, согласно материалам уголовного дела, обвиняемому Егорову Е.А., что в период с 20 часов 05 минут 11 секунд до 22 часов 37 минут 13 секунд ДД.ММ.ГГГГ (по московскому времени) абонент находился вблизи базовой станции с адресом: <адрес>;

- в период с 23 часов 14 минут 09 секунд ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов 12 минут 59 секунд ДД.ММ.ГГГГ (по московскому времени) абонент находился вблизи базовой станции с адресом: <адрес>, стр.Причал 44, Далькомхолод.

Базовые станции расположены в непосредственной близости от мест совершения преступлений (том 3 л.д. 32-45). Компакт-диски признаны в качестве вещественных доказательств, приобщены и хранятся в материалах уголовного дела (том 3 л.д. 46-47).

Показания подсудимых Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е., данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, суд признает допустимыми доказательствами, полученными в полном соответствии с требованиями ст. ст. 166, 173-174, 189, 190 УПК РФ, поскольку им до начала допросов в присутствии профессиональных защитников разъяснялись права, предусмотренные ст.ст.46,47 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции РФ. Они предупреждались о том, что при согласии давать показания, данные ими показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от них.

Из протоколов явок с повинной Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что явки даны ими добровольно. До обращения с такими сообщениями им право не свидетельствовать против самих себя разъяснялось. Протоколы явок с повинной подписаны Лукьянчуком В.А., Егоровым Е.А. и Бучельниковой А.Е., оперуполномоченным, их отобравшим, заявлений к протоколам от подсудимых не поступило. При таких обстоятельствах судом не усматривается нарушений требований

закона при оформлении протоколов, в связи с чем, суд приходит к выводу, что явки с повинной Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е. являются допустимыми доказательствами по делу, подтверждающими виновность подсудимых.

Анализируя показания Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е., данные в ходе следствия, суд признает их достоверными и принимает за основу в части, в которой они согласуются с установленной совокупностью исследованных доказательств обстоятельствами дела. Оснований для самооговора, оговора подсудимыми друг друга, судом не установлено.

При этом давая оценку показаниям Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е. в части наличия сговора между ними, данным в ходе допросов и проверки показаний на месте, суд считает наиболее точными достоверными их показания, данные в ходе допроса в качестве подозреваемых ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 135-140, 202-206; т.2 л.д.7-11), в которых каждый из подсудимых сообщил о своей роли при совершении преступлений, поскольку эти показания полностью согласуются между собой, а также с показаниями потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2, а кроме того подтверждены самими подсудимыми с указанием причин возникновения неточностей.

Наряду с оглашенными показаниями Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е. в части, взятой судом за основу, обстоятельства хищения имущества у Потерпевший №1 и Потерпевший № 2 (по каждому эпизоду преступной деятельности) установлены показаниями самих потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2,

а также свидетелей ФИО22, ФИО21, указавших о том, что Потерпевший № 1 не находилась по месту своего жительства ночью ДД.ММ.ГГГГ, оставалась на улице; ФИО24, ФИО23 и ФИО27, которые указывали об отсутствии денежных средств у подсудимых до ДД.ММ.ГГГГ и явились очевидцами распоряжения похищенным имуществом троими подсудимыми ДД.ММ.ГГГГ; ФИО3 и ФИО2, которые, не зная о том, что мобильные телефоны: «Honor 10 Lite», <данные изъяты> похищенный у потерпевшей Потерпевший №1 из сумки, находившейся при ней; и «Redmi» модели «Note 8 Pro», похищенный в результате разбойного нападения на Потерпевший №2, приобрели их.

Показания указанных свидетелей являются подробными, последовательными, согласуются между собой, дополняют и уточняют друг друга, подтверждаются письменными материалами дела:

протоколами осмотра места происшествия, в том числе и <адрес>. 8А по <адрес> в <адрес>, откуда была изъята часть похищенного в результате разбойного нападения на ФИО30 имущества; а также участков местности (у <адрес> и <адрес>Б по <адрес> в <адрес>), откуда по указанию Лукьянчука В.А. были изъяты похищенные из сумки, находившейся при потерпевшей ключи, а также чехол от похищенного тогда же мобильного телефона потерпевшей, которыми подсудимые после хищения распорядись по своему усмотрению;

банковскими выписками о движении денежных средств с банковских счетов Потерпевший №1 на банковский счет Лукьянчука В.А.;

осмотрами записи нахождения Лукьянчука В.А. в помещении магазина при реализации похищенных мобильных телефонов;

протоколами выемки и осмотров предметов.

Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей, в том числе по причине заинтересованности кого-либо из них в оговоре подсудимых, у суда не имеется.

Все вышеприведенные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, оснований для признания их недопустимыми доказательствами в судебном заседании не установлено.

Суд, проверив и оценив представленные сторонами и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, считает доказанной вину подсудимых Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е. как в совершении двух краж, так и в совершении разбоя, то есть нападении в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенном при обстоятельствах, приведенных в установочной части приговора, и находит эти доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Исходя из вышеописанных действий подсудимых, которые:

видя беспомощное состояние потерпевшей Потерпевший №1 у <адрес>Б по <адрес> в <адрес>, осознавая, что их действия для потерпевшей носят <данные изъяты> характер, пользуясь ночным временем суток, видя, что за их действиями никто не наблюдает и не может помешать их преступным намерениям, совместно, <данные изъяты>, из сумки, находившейся при потерпевшей похитили сотовый телефон «Honor 10 Lite», стоимостью 10 599 рублей, с сим-картой и чехлом, не представляющими материальной ценности для потерпевшей: Егоров Е.А. поднял сумку с земли, после чего Лукьянчук В.А. достал из нее телефон. В свою очередь Бучельникова А.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лукьянчуком В.А. и Егоровым Е.А., находилась рядом с потерпевшей и наблюдала за окружающей обстановкой;

непосредственно после хищения у ФИО50 её сотового телефона «Honor 10 Lite», решили с помощь него похитить деньги с банковских счетов последней, для чего Лукьянчук В.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Егоровым Е.А. и Бучельниковой А.Е., извлек из сотового телефона Honor 10 Lite сим-карту, принадлежащую Потерпевший №1 и вставил ее в неустановленный мобильный телефон, тем самым получив через онлайн сервис ПАО «Сбербанк» - «Мобильный банк» («900») доступ к банковским счетам Потерпевший №1, переведя на свой счет денежные средства. Нахождение всех троих в непосредственной близости друг к другу делало действия Лукьянчука В.А. при хищении денежных средств со счетов потерпевшей очевидным для Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е., которые не останавливали Лукьянчука В.А., принимая участие в совершении преступления. Суд учитывает нуждаемость Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой Е.А. в деньгах, что свидетельствует о корыстном мотиве подсудимых;

совершая хищение имущества в <адрес>.51А по <адрес> в <адрес>, где с очевидностью для них находилась несовершеннолетняя потерпевшая Потерпевший № 2, которая видела действия подсудимых, осознавая, что их противоправные действия стали очевидны для Потерпевший №2, продолжили действия по хищению чужого имущества, а Лукьянчук В.А., потребовал от Потерпевший № 2 сообщить пароль от похищенного в указанной квартире сотового телефона «RedmiNote 8 Pro», что сопровождалось обсуждением между подсудимыми высказыванием угрозы причинения вреда, опасного для жизни и здоровья – «вырубить её», то есть применить насилие до потерпи потерпевшей сознания; учитывая окружающую обстановку: ночное время, количество нападавших – их численное превосходство, и субъективное восприятие действий Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е. несовершеннолетней потерпевшей Потерпевший №2, которая в квартире находилась одна, в силу испуга за свою жизнь и здоровье не оказывала им какого-либо сопротивления, не убегала и не звала на помощь, а беспрекословно выполнила требования по сообщению пароля от мобильного телефона, без которого похищаемое имущество не представляло интереса для подсудимых, так как они не смогли бы им воспользоваться; суд приходит к выводу, что хищение имущества осуществлено подсудимыми Лукьянчуком В.А., Егоровой Е.А. и Бучельниковой А.Е. с угрозой применения к Потерпевший № 2 насилия, опасного для жизни и здоровья, которую последняя воспринимала реально.

Обстоятельства содеянного подсудимыми, свидетельствуют о том, что Лукьянчук В.А., Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е. осознавали противоправный характер своих действий, предвидели в результате их совершения неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба потерпевшим и

желали наступление таких последствий, то есть действовали с прямым умыслом при совершении каждого преступления.

Ссылка стороны защиты о не соответствии показаний потерпевшей Потерпевший №2 о высказывании в её адрес угроз применения насилия опасного для жизни и здоровья на предварительном следствии, не ставит под сомнение достоверность и правдивость показаний потерпевшей в этой части, поскольку сами подсудимые не отрицали, что обсуждали между собой происходящее в квартире, употребляя выражение «вырубить». Эти обсуждения были слышимы как для подсудимых, так и для потерпевшей, которая восприняла их как цель запугивания. При этом конкретные высказывания подсудимых в данном случае юридически значимыми не являются, поскольку преследуемая подсудимыми цель – запугивание потерпевшей и подавление её воли к сопротивлению была ими достигнута.

После того как Лукьянчук В.А., Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е. получили доступ к имуществу, находившемуся в квартире, в условиях неочевидности нашли ценности и обратили их в свою пользу. Затем в короткий промежуток времени они увидели несовершеннолетнюю потерпевшую Потерпевший № 2, которая находилась в комнате, с которой совершалось хищение. После этого незаконные действия Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е. стали очевидны для Потерпевший № 2, однако последняя не могла оказать им активного сопротивления, по причине численного превосходства нападавших, озвученной угрозы «вырубить её». При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что высказывания Лукьянчука В.А. «вырубить» являлось угрозой в адрес потерпевшей и создали реальную опасность жизни и здоровью несовершеннолетней в сложившейся для неё ситуации.

Таким образом, судом достоверно установлено, что Лукьянчук В.А., Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е., действуя из корыстных побуждений, после <данные изъяты> изъятия имущества в квартире, которые были обнаружены несовершеннолетней потерпевшей Потерпевший №2, с целью удержания похищенного и завладения им, совершили нападение на неё. При этом само нападение заключалось в том, что Лукьянчук В.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Егоровым Е.А. и Бучельниковой А.Е., после похищения ими имущества с квартиры, то есть, когда их действия стали очевидны для потерпевшей Потерпевший № 2, начал общение с соучастниками с высказывания угрозы применить насилие опасное для и здоровья потерпевшей. При возникновении удобного момента, чтобы скрыться с места преступления, сразу воспользовались им путем бегства из квартиры.

Наличие в действиях подсудимых квалифицирующего признака «с незаконным проникновением в жилище» при совершении разбоя, подтверждается установленными обстоятельствами, согласно которым <адрес>.51А по <адрес> в <адрес> является обособленным жилым помещением, в котором проживают потерпевшие Потерпевший №1 и Потерпевший №2, которые Лукьянчуку В.А., Егорову Е.А. и Бучельниковой А.Е. не давали разрешение на пребывание в помещение квартиры.

О том, что все преступления Лукьянчук В.А., Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е. совершили группой лиц по предварительному сговору объективно следует из показаний подсудимых о наличии между ними заранее состоявшейся договоренности на хищение как мобильного телефона, так и денежных средств потерпевшей с банковского счета, а также имущества с квартиры. Действия подсудимых по каждому из преступлений осуществлялись с распределением ролей, были совместными и согласованными, равно как и действия по распределению между собой похищенного на месте преступления.

Анализ показаний Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е. в ходе следствия и их пояснения в судебном заседании об отсутствии между ними договоренности свидетельствует о частичном признании вины по предъявленному обвинению.

Каждый из подсудимых не пресекал действия друг друга, а напротив, распределяли роли каждого и имущество на местах совершения преступлений, вместе скрылись с места преступления. Эти фактические действия подсудимых, характеризующиеся согласованностью, не оставляют сомнений в наличии предварительной договоренности

между подсудимыми при завладении мобильным телефоном из сумки потерпевшей Потерпевший № 1, денежными средствами потерпевшей с банковского счёта, и спланированности этих действий в том числе и при совершении разбоя.

Доказательств и подтвержденных сведений о том, что Егоров Е.А. в части совершения разбоя допустил эксцесс, суду не представлено: в своих показаниях Егоров Е.А. сообщал о том, что видел несовершеннолетнюю Потерпевший №2 в квартире, действия всех троих подсудимых при хищении имущества были очевидны для потерпевшей. Егоров Е.А., вопреки его позиции, не мог не слышать выкрика девочки «мама». Он принимал участие в обсуждении угрозы применения насилия в отношении Потерпевший №2, происходившей в его непосредственной близости.

Поэтому к показаниям подсудимых, настаивавших в судебном заседании на отсутствии между ними договоренности о совместном совершении преступлений, суд относится критически и расценивает их как способ защиты, направленный на смягчение ответственности за содеянное.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что по каждому из преступлений квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» в действиях подсудимых ФИО6, ФИО8 и ФИО4 нашел свое подтверждение.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба» по всем преступлениям нашел свое подтверждение в установленных размерах похищенного имущества и в показаниях потерпевшей о размере её дохода, соответствует примечанию 2 к ст.158 УК РФ.

Основанием для квалификации действий подсудимых как кража, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества по фактам хищения имущества Потерпевший № 1: мобильного телефона из сумки потерпевшей и с банковского счёта, является то, что умысел у подсудимых Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е. был направлен на <данные изъяты> и безвозмездное завладение чужим имуществом, они понимали и осознавали, что никто не видит и не контролирует противоправный характер их действий, то есть действовали в <данные изъяты> от собственника и от других лиц, похищенные мобильный телефон и денежные средства не намеревались возвращать законному владельцу, распорядился ими по своему усмотрению, то есть действовал с корыстной целью.

Квалифицирующий признак кражи, совершенной Лукьянчуком В.А., Егоровым Е.А. и Бучельниковой А.Е. А.Е. «с банковского счёта» также нашёл своё полное подтверждение совокупностью исследованных доказательств, в том числе показаниями потерпевшей Потерпевший №1, а также сведениями с банка об операциях по снятию денежных средств при использовании мобильного приложения.

Наличие в действиях подсудимых квалифицирующего признака совершения хищения из сумки, находившейся при потерпевшей, по мнению суда, подтверждается установленными обстоятельствами, согласно которым Лукьянчук В.А., Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е., зная о наличии у потерпевшей в сумке ценных вещей, решить совершить их хищение. Воспользовавшись тем, что потерпевшая в нетрезвом состоянии уснула, и за их действиями не наблюдает, из сумки похитили мобильный телефон, который присвоили себе.

Мотивом совершения преступлений явились корыстные побуждения, направленные на незаконное материальное обогащение. Согласно показаниям подсудимых, они совершали преступления из корыстных побуждений, с целью материального обогащения. Об этом свидетельствуют и показания свидетелей обвинения ФИО24, ФИО23, сообщивших о нуждаемости подсудимых в деньгах.

Анализируя исследованные в суде доказательства, суд считает, что виновность подсудимых Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е. в совершении инкриминируемых преступлений полностью установлена и доказана.

Действия Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е. – каждого из них – подлежат квалификации:

по п. «а, в, г» ч.2 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, из сумки, находившейся при потерпевшем (по эпизоду хищения мобильного телефона из сумки потерпевшей Потерпевший №1);

по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (по эпизоду хищения средств Потерпевший №1 с банковского счёта);

по ч. 3 ст. 162 УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище.

Вопреки доводам защиты, оснований для переквалификации преступлений, совершенных подсудимыми, не имеется.

В судебном заседании изучались личности подсудимых.

Подсудимый Лукьянчук В.А. по месту жительства и учебы в Федеральном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Калтанское специально учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» охарактеризован удовлетворительно, на учетах у нарколога, психиатра не состоит, ранее не судим. В судебном заседании указал о раскаянии в содеянном в части признания вины, об оказании материальной и иной помощи своей семье. Принес извинения перед потерпевшими. Предоставил расписку от Потерпевший №1 о получении ею 7 500 рублей в счет возмещения вреда от преступления.

Подсудимый Егоров Е.А. по месту жительства участковым охарактеризован удовлетворительно, по месту работы – ИП ФИО31 положительно; на учете у нарколога, психиатра не состоит, ранее не судим. В судебном заседании указал о раскаянии в содеянном в части признания вины, о принесении извинений перед потерпевшими. Предоставил расписку от Потерпевший №1 о получении ею 7 500 рублей в счет возмещения вреда от преступления. Сообщил о наличии у него диагностированного заболевания глаз.

Подсудимая Бучельникова А.Е. по месту регистрации участковым уполномоченным охарактеризована отрицательно; на учете у нарколога не состоит, находится под консультативным наблюдением у врача психиатра с 2018 года с диагнозом смешанное расстройство личности; ранее не судима. В судебном заседании указала о признании вины и раскаянии в содеянном, о принесении извинений перед потерпевшими. Предоставила расписку от Потерпевший №1 о получении ею 7 500 рублей в счет возмещения вреда от преступления. Представила в судебном заседании свидетельство о рождении ребенка – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матерью которого является.

Государственным обвинителем представлялись в качестве доказательств, характеризующих личность подсудимой Бучельниковой А.Е., показания её матери – ФИО32 и отчима – ФИО33, отрицательно характеризовавших свою дочь Бучельникову А.Е., которая с несовершеннолетнего возраста убегала из дома, совершала правонарушения. Отмечают, что та не заботиться о своём сыне, который с рождения находится на их попечении. В настоящее время оформляют в соответствии с законом опеку над ребенком (том 2, л.д. 119-123, 124-127).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, Бучельникова А.Е. во время совершения инкриминируемого ей деяния обнаруживала признаки: смешанного расстройства личности. (МКБ-10 F61.0.) Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, данные анамнеза и медицинской документации о нарушениях поведения,

характерологических особенностях (истероподобное, аутодеструктивное поведение, импульсивность, раздражительность), начиная с детского возраста, стойкость их проявлений, склонность к зависимому и асоциальному поведению, неспособность извлекать пользу из жизненного опыта. Данные нарушения проявлялись игнорированием социальных норм, стойкой позицией безответственности и пренебрежения установленными правилами и обязанностями, неспособностью извлекать пользу из жизненного опыта, низкой фрустрационной способности, выраженной склонности обвинять окружающих или выдвигать благовидные объяснения своему поведению, эмоциональной неустойчивостью с низким порогом разряда агрессии, включая эпизоды аутоагрессии. Однако, указанные нарушения со стороны психики Бучельниковой А.Е. выражены не столь значительно, при настоящем обследовании у нее не обнаруживается выраженных нарушений психических функций (память, интеллект, сознание), ее критические и прогностические способности достаточные. Бучельникова А.Е. во время совершения инкриминируемого ей деяния могла, в том числе и в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Бучельникова А.Е. способна ко времени производства по уголовному делу понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, также способна к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей. Психическое расстройство у Бучельниковой А.Е. началось с детского возраста, относится к категории иного болезненного состояния психики, продолжается по настоящее время, проявляется аномальным складом характера, в настоящее время констатировано состояние компенсации, она способна осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Психическое расстройство Бучельниковой А.Е. не связано с опасностью для нее или других лиц, либо с возможностью причинения им существенного вреда, поэтому в применении к ней принудительных мер медицинского характера она не нуждается (том 3 л.д. 84-87).

Как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании Бучельникова А.Е. вела себя адекватно, поддерживала речевой контакт, хорошо ориентировалась в ситуации, давала последовательные пояснения, реагировала при неблагоприятном для неё развитии событий, поэтому в отношении содеянного – по каждому преступлению – суд признает её вменяемой.

Равно как и Лукьянчука В.А. и Егорова Е.А.

О наличии у подсудимых тяжелых хронических заболеваний либо о наличии лиц, находящихся исключительно на их иждивении и нуждающихся в постороннем уходе, а также об иных характеризующих данных о своей личности, подсудимые Лукьянчук В.А., Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е. суду не сообщили.

Судом учитывается требование закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, что справедливое наказание способствует решению его задач и целей. Справедливость назначенного наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Подсудимые Лукьянчук В.А., Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е. совершили преступления, которые в силу требований ст. 15 УК РФ являются преступлениями: средней тяжести (п. «а, в, г» ч.2 ст.158 УК РФ), тяжким (п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ) и особо тяжким преступлением (ч.3 ст.162 УК РФ).

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Лукьянчука В.А., суд в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ по каждому преступлению относит явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившегося в добровольной выдаче Лукьянчуком В.А. похищенных украшений; в сообщении в ходе допросов информации, имеющей значение для дела, а также указание мест распоряжения похищенным, позволившим обнаружить часть похищенного имущества; частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; молодой возраст подсудимого.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Егорова Е.А. в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ по каждому преступлению суд относит явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившегося в добровольной выдаче Егоровым А.Е. похищенных наушников; сообщении в ходе допросов информации, имеющей значение для дела; частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; молодой возраст и состояние здоровья подсудимого.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Бучельниковой А.Е., суд в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ по каждому преступлению относит явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившегося в сообщении в ходе допросов информации, имеющей значение для дела, а также указание мест распоряжения похищенным, позволившим обнаружить часть похищенного имущества; выдачу похищенного рюкзака; частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; наличие малолетнего ребенка, молодой возраст и состояние здоровья подсудимой.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимые Лукьянчук В.А., Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е. в ходе следствия подробно указали об обстоятельствах всех совершенных преступлений, изобличив себя и других соучастников в их совершении, сообщили следствию о месте сбыта Лукьянсчуком В.А. похищенного имущества, откуда оно в последующем было изъято; Егоров Е.А. и Бучельникова А.Е. подтвердили свои показания в ходе очной ставки; подсудимые добровольно выдали похищенное имущество: Лукьянчук В.А. – ювелирные изделия; Егоров А.Е. – наушники; Бучельникова А.Е. – зеленый рюкзак; добровольно участвовали в иных следственных действиях, направленных на установление всех обстоятельств, имеющих значение для дела. В связи с чем, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимых Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е. по каждому преступлению, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ полагает необходимым признать активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, способствование розыску имущества, добытого преступным путем.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, судом не установлено.

В соответствии с ч. 11 ст. 63 УК РФ, судья, назначающий наказание, в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ.

Учитывая личности подсудимых Лукьянчука В.А., Егорова А.Е. и Бучельниковой А.Е., а также обстоятельства совершенных ими преступлений, суд не приходит к убеждению о том, что употребление ими алкогольных напитков вызвало у них состояние алкогольного опьянения, ослабило нравственно-волевой контроль за своим поведением, и способствовало совершению ими указанных преступлений, в связи с чем оснований для применения положений ч. 11 ст. 63 УК РФ не усматривается. Сам факт нахождения виновного лица в момент совершения преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, как установлено в ходе предварительного и судебного следствия, по смыслу уголовного закона не может безусловно признаваться обстоятельством, отягчающим наказание виновного лица.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления; личности подсудимых; наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей, суд приходит к выводу о том, что в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е. и предупреждения совершения ими новых преступлений, исправление подсудимых возможно лишь в условиях изоляции от общества и наказание им должно быть назначено в виде лишения свободы на

определенный срок, без предусмотренного санкциями ч.2 ст.158, ч. 3 ст. 158 и ч.3 ст.162 УК РФ дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Назначение Лукьянчуку В.А., Егорову Е.А. и Бучельниковой А.Е. иных более мягких видов наказания, чем лишение свободы за совершенные преступления, суд считает нецелесообразным, поскольку подсудимые обвиняются в совершении трех преступлений, два из которых являются тяжким и особо тяжким преступлениями, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что наказание, не связанное с реальным лишением свободы, не будет способствовать целям наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, в части восстановления социальной справедливости, а также в части исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений.

При этом, при назначении наказания в виде лишения свободы у суда отсутствуют основания для применения к Лукьянчуку В.А., Егорову Е.А. и Бучельниковой А.Е. положений ст. 73 УК РФ, в части назначения условного осуждения, так как с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и личности подсудимых, суд приходит к выводу о невозможности исправления подсудимых без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, о возможности исправления Лукьянчука В.А., Егорова Е.А. и Бучельниковой А.Е. без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и позволяющих заменить назначенное наказание на принудительные работы на основании ч. 2 ст. 531 УК РФ.

Учитывая установленные в судебном заседании факты ненадлежащей заботы о малолетнем Бучельникове А.С., суд не видит оснований для применения в отношении Бучельниковой А.Е. отсрочка отбывания наказания в соответствии с положением ст.82 УК РФ. Кроме того Бучельниковой А.Е. назначено наказание в виде лишения свободы за тяжкое и особо тяжкое преступления против личности, что исключает возможность применения судом положений указной статьи.

С учетом данных о личностях подсудимых, фактических обстоятельств преступлений, оснований для изменения категории совершенных подсудимыми Лукьянчуком В.А., Егоровым Е.А. и Бучельниковой А.Е. преступлений в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для освобождения подсудимых от отбывания наказания, прекращения уголовного дела, исключительных обстоятельств, в силу которых к подсудимым возможно применение ст.64 УК РФ, судом не установлено.

При определении размера наказания в виде лишения свободы за каждое преступление судом учитываются требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Отбывание наказания Лукьянчуку В.А. и Егорову Е.А. назначается в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии строго режима; Бучельниковой А.Е. – в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ – в колонии общего режима.

Принимая во внимание, что Лукьянчуку В.А., Егорову Е.А. и Бучельниковой А.Е. назначено наказание в виде реального лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, в порядке ст. 255 УПК РФ суд считает необходимым оставить без изменения им меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальными издержками являются связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

В пользу адвоката Норсеева Д.В., осуществлявшего защиту подсудимого Лукьянчука В.А., взысканы судебные издержки из средств федерального бюджета Российской Федерации в сумме 55 005 руб. В силу требований ст.ст.132, 313 УПК РФ, с подсудимого Лукьянчука В.А. подлежит взысканию сумма 55 005 руб. в федеральный бюджет.

В пользу адвоката Виноградовой В.А., осуществлявшей защиту подсудимого Егорова Е.А., взысканы судебные издержки из средств федерального бюджета Российской Федерации в сумме 46 320 руб. В силу требований ст.ст.132, 313 УПК РФ, с подсудимого Егорова Е.А. подлежит взысканию сумма 46 320 руб. в федеральный бюджет.

В пользу адвоката Кононовича С.Н., осуществлявшего защиту подсудимой Бучельниковой А.Е., взысканы судебные издержки из средств федерального бюджета Российской Федерации в сумме 23 160 руб. В силу требований ст.ст.132, 313 УПК РФ, с подсудимой Бучельниковой А.Е. подлежит взысканию сумма 23 160 руб. в федеральный бюджет.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296, 297, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Лукьянчука Вадима Андреевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 158; п. «г» ч. 3 ст. 158; ч.3 ст.162 УК РФ, за которые назначить ему наказание:

по п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (по эпизоду хищения мобильного телефона из сумки потерпевшей Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев;

по п.«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по эпизоду хищения средств Потерпевший № 1 с банковского счёта) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 2 (два) месяца;

по ч.3 ст. 162 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Лукьянчуку Вадиму Андреевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Егорова Евгения Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 158; п. «г» ч. 3 ст. 158; ч.3 ст.162 УК РФ, за которые назначить ему наказание:

по п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (по эпизоду хищения мобильного телефона из сумки потерпевшей Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

по п.«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по эпизоду хищения средств Потерпевший № 1 с банковского счёта) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ч.3 ст. 162 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Егорову Евгению Александровичу наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет 2 (два) месяца, с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Бучельникову Алёну Евгеньевну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 158; п. «г» ч. 3 ст. 158; ч.3 ст.162 УК РФ, за которые назначить ему наказание:

по п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (по эпизоду хищения мобильного телефона из сумки потерпевшей Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

по п.«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по эпизоду хищения средств Потерпевший № 1 с банковского счёта) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ч.3 ст. 162 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Бучельниковой Алёне Евгеньевне наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет 2 (два) месяца, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражей Лукьянчуку В.А., Егорову Е.А. и Бучельниковой А.Е. оставить без изменения.

Срок наказания Лукьянчуку В.А., Егорову А.Е. и Бучельниковой А.Е. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Содержать осужденных в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по <адрес> до момента отправления к месту отбытия наказания.

Зачесть Лукьянчуку В.А. и Егорову Е.А. в срок наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день заключения под стражу за один день отбывания наказания в исправительной колонии строго режима в соответствии с ч.31 ст. 72 УК РФ.

Зачесть Бучельниковой А.Е. в срок наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день заключения под стражу за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима в соответствии с ч.31 ст.72 УК РФ.

Вещественные доказательства:

CD-R диск с видеозаписью от ДД.ММ.ГГГГ с камеры видеонаблюдения,

расположенной в комиссионном магазине по адресу: <адрес> «А» №; бланк покупки техники; компакт-диск с детализацией по абонентскому номеру, принадлежащему потерпевшей Потерпевший №1; компакт-диск с детализацией по абонентскому номеру, принадлежащему обвиняемому Егорову Е.А.; ответ с детализацией по абонентскому номеру, принадлежащему обвиняемой Бучельниковой А.Е.; выписки из ПАО «Сбербанк» с детализацией операций по банковским счетам №№, 40№ и 40№, принадлежащих Потерпевший №1; выписку из ПАО «Сбербанк» с детализацией операций по банковскому счету №, принадлежащий Лукьянчуку В.А.; выписку из ПАО «Сбербанк» с детализацией операций по банковскому счету №, принадлежащий ФИО3 – оставить хранить в материалах уголовного дела;

мобильный телефон марки «SAMSUNG» модели «S21 Ultra», принадлежащий свидетелю ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения – оставить законному владельцу ФИО3;

коробку из-под мобильного телефона Redmi Note 8 Pro Pearl White 6 GB RAM 64 GB ROM и коробку из-под мобильного телефона Honor 10 Lite ROM: 32 GB RAM: 3GB; мобильный телефон марки «Redmi» модели «Note 8 Pro», в корпусе белого цвета с IMEI 1 (гнездо 1) №, IMEI 2 (гнездо 2) №; связку из 5 ключей для дверных замков, 1 электронного ключа и брелока с изображением «быка»; силиконовый чехол из-под телефона; сумку зеленого цвета; зарядное устройство в виде чехла в корпусе белого цвета марки «Xiaomi» модели «TWSEJ02LM»; серьги из металла желтого цвета с жемчугом; кольцо из металла желтого цвета с мелкими камнями; чемодан фиолетового цвета марки «Hopid»; кофту с

капюшоном; джинсы; школьные штаны; спортивные штаны; драповое пальто серого цвета; две футболки – оставить законному владельцу Потерпевший №1

Приговор может быть обжалован в <адрес>вой суд через Первомайский районный суд <адрес> в течение 10 дней со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные, содержащиеся под стражей, имеют право в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора, и в тот же срок - со дня вручения копии апелляционного представления либо иной жалобы, затрагивающих их законные права и интересы, письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должны указать в возражениях на апелляционное представление или апелляционную жалобу, либо в отдельном заявлении, либо в своей апелляционной жалобе (в случае её подачи), также осуждённые вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Е.В. Степанкова

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».